RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 5

Shiur

5

הלכות שבת · אורח חיים סימן רמ״ו

Mareh Makomos for this shiur

Siman 246 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 16

Taz 1 – 6

Mishna Berura 1 – 34

Biur Halacha ד״ה כגון מחרישה, ד״ה וכן עיקר, ד״ה ולא אמרינן, ד״ה בהמתו לאי״, ד״ה רק שיפרסם

Gemora Shabbos 18a – 19a

Shemos 23:12

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

Lending and Renting to a Non-Jew

Simon 246

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Shevisas kelim (not required) | Sechar Shabbos | Maris ayin

– One is not commanded concerning the resting of utensils (the seif) – Beis Hillel against Beis Shammai (MB 1).

– Renting only absorbed, because of *sechar Shabbos* (MA 3; MB 3); the "some say" forbids renting tools on Erev Shabbos because it looks like the Jew's agent (Taz 1, Rabbeinu Yona).

Melacha: Not named – the seif's example of a tool used for *melacha* is a plow; MB 2 adds a vat for making beer and a pot for cooking.

Background *(general; not stated in the seif): Compare Choresh (*חורש *#2) and cooking (*אופה *#11).*

Utensils

HALACHA 246:1

The Gemora (Shabbos 18a) brings a dispute: Beis Shammai hold that a person is commanded concerning the resting of his utensils, like the resting of his animal, and Beis Hillel hold he is not. A Baraisa (Shabbos 19a) says: one may not rent his utensils to a non-Jew on Erev Shabbos; on Wednesday and Thursday it is permitted.

Two Approaches to the Baraisa

The **Taz** (1) and **Mishna Berura** (1) explain the two opinions in the Mechaber:

– **The Rif and Rambam** (first opinion): the Baraisa forbids because of *shvisas kelim*, so it follows Beis Shammai. According to Beis Hillel, one may lend and rent utensils even on Erev Shabbos, even utensils used for melacha. Even so, they agree one may rent only with *havla'a*, not for Shabbos alone, since that is *sechar Shabbos*.

– **Rabbeinu Yona** (second opinion): the Baraisa follows everyone. Handing over working utensils on Erev Shabbos, when the non-Jew will use them on Shabbos right away, looks as if he is doing the Jew's melacha as his agent. Giving hides to a tanner at nightfall is permitted (252:2), since the Jew gains nothing from the non-Jew's work on Shabbos. With rented utensils, the Jew profits – if he stipulated that the non-Jew not use them on Shabbos, he would receive less rent – so the non-Jew looks like his agent. On Wednesday and Thursday it does not look so much like agency.

The Taz notes that this differs from Tosfos, who forbid all utensils because of *sechar Shabbos*, whether used for melacha or not.

Which Utensils

2) "And the like" includes mills and all craftsmen's tools (Rosh). The Pri Megadim adds utensils that do not themselves perform melacha but with which the non-Jew does melacha, such as a brewing vat or a cooking pot. Rabbeinu Yona excludes only something not used for melacha, such as a shirt or tallis, which may be rented even on Erev Shabbos (MB 2). The **Biur Halacha** (ד"ה כגון מחרישה) brings Rabbi Akiva Eiger: perhaps this applies only to utensils used for a *d'oraisa* melacha. For a rabbinic melacha it would only look like a *shevus d'shevus*, which is permitted.

On **3)** "absorbed," the **Magen Avraham** (3) and **Mishna Berura** (3) write: taking rent for Shabbos alone is forbidden according to all, even for a utensil not used for melacha, and even renting a room to live in (siman 306:4).

Lending

4) Lending is permitted even for working utensils (MA 4), and even for Shabbos alone, since the Jew gains nothing and no one will say the non-Jew is his agent (MB 4).

The Rama permits lending even when the non-Jew will lend something back. The **Mishna Berura** (5) explains, from the Bais Yosef: although he is not lending for free, it is not actually a rental ("I will give you so much so that you lend me your utensil"). The **Biur Halacha** (ד"ה ולא אמרינן) infers that according to this, he may even stipulate that the non-Jew lend him something for an extra day. However, the Malbushei Yom Tov argues that the source permits even a real rental of this kind, so the reasoning must be like the Gra: the Rosh's concern of profit to the Jew does not apply here. According to this, if he gains an extra day of the non-Jew's utensil, he has a profit, and it requires further thought.

The **Biur Halacha** (ד"ה וכן עיקר) explains the Rama's ruling: the Smag, Smak, Sefer HaTerumah and Tosfos hold the Baraisa follows everyone, unlike the first opinion. For utensils not used for melacha, the Rama is lenient like Rabbeinu Yona, who is supported by Rashi and the Tur, and the Rashba calls it the clearest approach.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דיני השאלה והשכרה לעכו''ם בשבת. ובו ה סעיפים

מותר להשאיל ולהשכיר כליו לעכו"ם, ואע"פ שהוא עושה בהם מלאכה בשבת, מפני שאין אנו מצווים על שביתת כלים; וי"א דכלים שעושין בהם מלאכה, כגון מחרישה וכיוצא בה, אסור להשכיר לעכו"ם בע"ש; וביום הה' מות' להשכיר לו, ובלבד שלא יטול שכר שבת אלא בהבלעה, כגון שישכיר לו לחדש או לשבוע; ולהשאיל לו, מותר אפי' בערב שבת:

הגה וכן עיקר כסברא האחרונה; ומותר להשאיל לו בערב שבת (טור וסמ"ג וסמ"ק ותו' פ"ק דשבת) אע"ג שמתנה שהעכו"ם יחזור וישאיל לו, לא אמרינן בכי האי גוונא דהוי כשכירות (הגהת מיי' פ"ז):

---

1 It is permitted to lend 1) and rent one's utensils to a non-Jew, even though he does melacha with them on Shabbos, since we are not commanded concerning the resting of utensils. Some say that utensils with which melacha is done, such as a plow and the like, may not be rented to a non-Jew on Erev Shabbos 2); on Wednesday and Thursday it is permitted to rent to him, provided he does not take Shabbos rent except 3) absorbed, such as renting for a month or a week. 4) To lend to him is permitted even on Erev Shabbos.

RAMA *This is the main view, like the latter opinion, and one may lend to him on Erev Shabbos* [Tur, Smag, Smak, Tosfos]. *Even if he stipulates that the non-Jew will lend to him in return, we do not say in such a case that it is like a rental* [Hagahos Maimonios].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

מותר להשאיל ולהשכיר כליו לעכו"ם

It is permitted to lend

מגן אברהם (א) MAGEN AVRAHAM 1

ולהשכיר. ולענין להשכיר דבר פרהסיא עסי' רמ"ג:

And to rent. Regarding renting out something publicly known [as the Jew's], see siman 243.

פרי מגדים – אשל אברהם (א) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1

ולהשכיר עמ"א היינו אף מטלטלין אם הוא מפורסם שהוא של ישראל ובמקום מפורסם כמו שאסור ברמ"ד ס"ד בקבלנות ה"ה דאסור להשכיר היכא דלא קיימא באריסות כבסימן רמ"ג ס"א וא"י למה לא הראה גם לרמ"ד ועמ"ש אי"ה באות ב' בזה ובט"ז ב' עלה דהך:

And to rent out – on the Magen Avraham. That is, even movable objects, if it is publicized that it is a Jew's, and in a publicized place: just as it is forbidden in 244:4 with *kablanus*, the same applies that it is forbidden to rent out where it does not stand for *arisus*, as in siman 243:1. I do not know why he did not also point to 244. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 2, and on Taz 2 regarding this.

ט"ז (א) TAZ 1

מותר להשאיל. דהא דתני' לא ישכיר כליו לעכו"ם בע"ש ובד' וה' מותר היא מטעם שביתת כלים דאסור אתיא כב"ש אבל ב"ה ס"ל שביתת כלים אין אדם מצווה עליו ממיל' מותר להשכיר כליו אפי' בע"ש זה דעת הרמב"ם ונ"ל דגם הוא ס"ל דאין היתר להשכיר רק בהבלע' אבל לא על שבת לחוד דזה הוה ודאי שכר שבת וכמ"ש אח"כ לפי הי"א דע"ז לא מצינו מי שמקיל

It is permitted to lend. For what was taught, "one may not rent his utensils to a non-Jew on Erev Shabbos, and on Wednesday and Thursday it is permitted," is for the reason that *shvisas kelim* is forbidden, and follows Beis Shammai. But Beis Hillel hold that a person is not commanded concerning *shvisas kelim*, and automatically it is permitted to rent out his utensils even on Erev Shabbos. This is the opinion of the Rambam. It seems to me that he too holds there is a heter to rent only absorbed, but not for Shabbos alone, since that is certainly *sechar Shabbos*, as he wrote afterwards according to the "some say," for we find no one who is lenient about this.

והי"א הוא דעת הרר"י דהך בריית' לא אסר' משום שביתת כלים אלא דנר' כשלוחו של ישראל ואע"ג דשרו ב"ה עורות לעבדן עם חשיכה דעכו"ם אדעת' דנפשי' קעביד כיון דקוצץ לו דמים שאני התם שאין ריוח להישראל במה שהעכו"ם עושה בשבת אבל בשכירו' כלים יש ריוח לישראל במה שהכלי' נשכרים מיחזי כשלוחו אבל בד' וה' מותר דלא מיתחזי כולי האי כשלוחו

The "some say" is the opinion of Rabbeinu Yona: this Baraisa does not forbid because of *shvisas kelim*, but because it looks like the Jew's agent. Although Beis Hillel permitted hides to a tanner at nightfall, since the non-Jew works for his own sake when he fixed the price with him, there it is different, since the Jew has no profit from what the non-Jew does on Shabbos. But in renting out utensils, the Jew has profit from the utensils being rented out, so it looks like his agent. But on Wednesday and Thursday it is permitted, since it does not look so much like his agent.

וזה דלא כהתוס' דכתבו בכל כלים יש איסור שכר שבת וממיל' אין חילוק בין עושין בהם מלאכ' או אין עושין בשניהם יש איסור משום שכר שבת:

This is unlike Tosfos, who wrote that with all utensils there is a prohibition of *sechar Shabbos*, and automatically there is no difference between those used for melacha and those not used for melacha – with both there is a prohibition because of *sechar Shabbos*.

פרי מגדים – משבצות זהב (א) PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1

מותר עט"ז שבת י"ט א' וראש"ש ומ"מ פ"ו מה"ש הי"ו פירש"י כן לב"ש מלאכת ישראל בכלי ישראל הגיגית בע"ש ונעשה המלאכה בשבת אסור מ"ה לב"ש ומלאכת עכו"ם בכלי ישראל דרבנן ומש"ה בד' וה' הוה ספק דרבנן שמא לא יעשה בשבת ושרי ולדידן כב"ה שרי אף בע"ש דשביתת כלים שרי אף מדרבנן זה דעת המחבר כדיעה א' בסתם כר"מ ורי"ף שהשמיטן. ועב"ח ולא אבין דשביתת כלים לב"ש אף בקצץ ואף בשאלה ושלא מדעתו אסור ומחויב למחות ועיין בעל המאור בשבת י"ט וע"ז ט"ו י"א לב"ש שביתת בהמה נמי בד' וה' מותר ואין כן דעת הפוסקים ואי"ה בסעיף ג' יבואר בזה:

It is permitted – on the Taz. Shabbos 19a, the Rosh, and the Magid Mishna, perek 6 of hilchos Shabbos, halacha 16. Rashi explained so: according to Beis Shammai, a Jew's work with a Jew's utensil – the vat – on Erev Shabbos, with the work done on Shabbos, is forbidden by Torah law according to Beis Shammai; and a non-Jew's work with a Jew's utensil is Rabbinic. Therefore on Wednesday and Thursday it is a Rabbinic doubt – perhaps he will not do it on Shabbos – and it is permitted. For us, [following] Beis Hillel, it is permitted even on Erev Shabbos, since the resting of utensils is permitted even Rabbinically. This is the Mechaber's opinion, like the first opinion stated without qualification, like the Rambam and the Rif, who omitted them. See the Bach; I do not understand, since the resting of utensils according to Beis Shammai is forbidden even where he fixed a price, and

even with lending, and without his knowledge, and he is obligated to protest. See the Baal HaMaor on Shabbos 19 and Avoda Zara 15: some say that according to Beis Shammai, animal resting too is permitted on Wednesday and Thursday; but this is not the opinion of the poskim. With Hashem's help, in seif 3 this will be explained.

ודע למאן דמפרש בשבת י"ח א' לרב יוסף דשביתת כלים אף לב"ה אסור עב"ח כאן א"כ רב יוסף איך יפרנס ברייתא זו דאין משכירין כלים ע"ש לעכו"ם לפי' הרר"י באין עושין מלאכה שרי ובעושין דו"ה נמי אסור אף לב"ה ויי"ל שעושים מלאכה ומינח ני"חי כמו גיגית ולחי ותיקר' כו' דבל"ה שרי ודוקא כלי מחרישה וכדומה אסור לב"ה והתוס' שבת י"ט א' ד"ה לא תקנו זה בחלוק וטלית ועתו' י"ח א' ד"ה ולימא וע' נ"ץ. ומ"מ לפי הרר"י ל"ד מחרישה ה"ה גיגית רק חלוק וטלית שרי להרר"י.

Know: according to the one who explains in Shabbos 18a that according to Rav Yosef the resting of utensils is forbidden even according to Beis Hillel (see the Bach here) – if so, how will Rav Yosef account for this Baraisa, that one may not rent utensils to a non-Jew on Erev Shabbos? According to the explanation of הרר"י: with those with which no work is done it is permitted, and with those with which work is done, on Wednesday and Thursday it is also forbidden, even according to Beis Hillel. One can say: [utensils] that do work while lying at rest, like a vat, a *lechi*, a beam etc., are permitted according to all, and only plowing implements and the like are forbidden according to Beis Hillel. Tosfos, Shabbos 19a, ד"ה לא, resolved this with a shirt and a tallis; and see Tosfos 18a, ד"ה ולימא; and see נ"ץ. Nevertheless, according to הרר"י a plow is not specific – the same applies to a vat; only a shirt and a tallis are permitted according to הרר"י.

ומ"ש הט"ז בשכירות הואיל ויש ריוח לישראל נראה כשליח ומה"ט שאלה מותר. ומלבוש משמע שמב' חששות יאמרו שכר שבת הוא נוטל הואיל והוא ע"ש וגם חשש יאמר שלוחו הוא מש"ה אסור ומש"ה להשאיל שאין רק חששא דשלוחו לא גזרו בתלוש ואין מפורסם: ועס"י רמ"ד ורמ"ג כל דאיסורו מ"ע בדרבנן בחדרי חדרים מותר ה"ה זה בדר בישוב ומיהו חששא דבני ביתו יש כה"ג אם לא באין ב"ב אצלו עס"י רמ"ז בזה:

What the Taz wrote: with rental, since there is profit for the Jew, he appears as an agent; and for this reason lending is permitted. From the Levush it is implied that [it is forbidden] because of two concerns – they will say he takes *sechar Shabbos*, since it is Erev Shabbos, and also the concern that they will say he is his agent; therefore it is forbidden. Therefore to lend, where there is only the concern of "his agent," they did not decree with detached [things] that are not publicized. See 244 and 243: wherever the prohibition is *maris ayin* in a Rabbinic matter, in innermost rooms it is permitted; the same applies here to one who lives in a settlement. However, there is the concern of the members of his household in such a case, unless his household members are not with him; see 247 on this.

כגון מחרישה וכיוצא בה

Such as a plow

RABBI AKIVA EIGER — רבי עקיבא איגר

סעיף א' כגון מחרישה י"ל דבא לאתויי דדוקא דברים שעושים בהם מלאכה דאורייתא אבל בעושים מהם מלאכה דרבנן מותר כיון דלא אחזי רק כעובר על שבות דשבות ע' מ"ש בגליון לקמן רנ"ד ס"ד:

Seif 1: Such as a plow. One can say it comes to include [the point] that specifically things with which Torah-level work is done [are forbidden], but those with which Rabbinic work is done are permitted, since it appears only like transgressing a *shevus d'shevus*. See what I wrote in the gilyon below, 254:4.

בע"ש; וביום הה' מות' להשכיר לו

On Erev Shabbos – since it looks like his agent

MAGEN AVRAHAM 2 — מגן אברהם (ב)

בע"ש דמחזי כשלוחו. אבל בחנם לא מיחזי כשלוחו:

On Erev Shabbos – since it looks like his agent. But for free it does not look like his agent.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 — פרי מגדים – אשל אברהם (ב)

בע"ש עמ"א אות ד' דבשכר הואיל ונהנה הישראל במה שמוסיף לו שכר מיחזי כשלוחו ובשאלה לא ולא חיישינן למ"ע שיאמרו שכיר הוא וא"ה באות ד' יבואר עוד:

On Erev Shabbos – on the Magen Avraham, os 4: with payment, since the Jew benefits in that [the non-Jew] adds payment for him, he appears as his agent; but with lending, not; and we are not concerned for *maris ayin*, that they will say he is hired. With Hashem's help, in os 4 it will be explained further.

בהבלעה, כגון שישכיר לו לחדש או לשבוע

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

בהבלעה. אבל ליטול שכר שבת לחוד אפי' בכלי שאין עושין בו מלאכה אפי' בחדר לדור בו אסור כמ"ש סי' ש"ו ס"ד ובזה נתבטלו דברי ע"ש שחולק על הג"מ:

Absorbed. But to take *sechar Shabbos* alone is forbidden even for a utensil not used for melacha, and even for a room to live in, as written in siman 306:4. With this, the words of the Olas Shabbos, who disagrees with the Hagahos Maimonios, are nullified.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

בהבלעה עמ"א ובש"ו במ"א ח' דלדבר מצוה יש מתירין שכר שבת ועמ"ש לקמן אות ט' להוליך אתרוגים ה"ח כאן אם עכו"ם אין רוצה רק לשכור על יום שבת לדבר מצוה לאתרוגים וכדומה אפשר לא חיישי' ג"כ על שכר שבת בזה:

Absorbed – on the Magen Avraham. And in 306, Magen Avraham 8: for a mitzva matter some permit *sechar Shabbos*. See what is written below, os 9, about carrying esrogim. ה"ח here: if the non-Jew wants to hire only for the day of Shabbos, for a mitzva matter – for esrogim and the like – possibly we are also not concerned about *sechar Shabbos* in this.

ולהשאיל לו, מותר אפי' בערב שבת

And to lend to him

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

ולהשאיל וכו'. אפי' בכלי שעושין בו מלאכה שרי (הג"מ):

And to lend etc. Even a utensil used for melacha is permitted (Hagahos Maimonios).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

ומותר עמ"א לכאורה א"י מה מלמדינו דבאין עושין מלאכה בע"ש להשכיר נמי מותר וא"ת דל"ת אשכר שבת קאי דבשאלה אע"ג דמתנה שיתן לו דיעכו"ם כו' לא הוה שכר שבת כיון שאינו בשכירות ממש והוציא כן מהנמי"י פרק ששי אות קו"ף דאף עושין מלאכה שרי ול"ח למ"ש כשלוחו מ"מ בטור בשם סמ"ג מבואר כן להשאיל בע"ש שרי דשביתת כלים לאו ד"ת יע"ש.

And it is permitted – on the Magen Avraham. At first glance I do not know what he teaches us, since where they do not do work, renting out on Erev Shabbos is also permitted. And if you say that "do not say" refers to *sechar Shabbos* – that with lending, even though he stipulates that [the non-Jew] give him etc., it is not *sechar Shabbos*, since it is not actual rental – he derived this from the Hagahos Maimoniyos, perek 6, os 100, that even [utensils] with which work is done are permitted, and we are not concerned for *maris ayin* [that he is] his agent. Nevertheless, in the Tur in the name of the Semag it is explained so: to lend on Erev Shabbos is permitted, since the resting of utensils is not Torah law; see there.

ועיין א"ר ה' בשם ע"ת אף שעכו"ם נותן יותר מיום א' נגד יום השבת שרי. ולא חיישינן למ"ש בתלוש באין מפורסם הקילו ועיין פרישה:

And see the Eliyahu Rabba, [os] 5, in the name of ע"ת: even though the non-Jew gives more than one day in return for the day of Shabbos, it is permitted. We are not concerned for *maris ayin* – with detached [things] that are not publicized they were lenient; and see the Perisha.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 4 **רבי עקיבא איגר**

מ"א ס"ק ד' אפי' בכלי היינו דלא נימא דהרמ"א מיירי רק בכלים שאינם עושים בהם מלאכה דאסור על יום שבת לבד משום שכר שבת בזה מחלקים דלשאול אף דמתנה דיחזיר וישאיל לו לא מקרי שכר שבת שלא בהבלעה דבאמת זה עיקר דברי הגה"מ אבל בכלים שעושים היה ס"ד כיון דמ"מ נהנה ישראל ממלאכה דעי"ז יחזור וישאלנו אסור דמחזי כשלוחו כמו דאסור להשכיר לזה כ' המג"א דמ"מ שרי דגם לענין זה קיל משכירות ממש דכן מבואר מתוך דברי הגמ' דכ' מכאן הורה ר' במקום שמבשלים המלח ע"ש ואפשר לומר דמה"ט כ' הרמ"א בע"ש דבכלים שעושים מלאכה אסור בשבת אבל באין עושים י"ל גם בשבת שרי כיון דלא מקרי שכר שבת ונ"ל ראי' מה דאמרי' שבת קנ"א מותר לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי הרי דזה לא מקרי שכר שבת ה"נ להשאיל שיחזור וישאל לו. ועיין בגליון ש"מ ס"י:

Magen Avraham s"k 4: "Even with a utensil." That is, so that we not say the Rama speaks only of utensils with which no work is done, where it is forbidden [to charge] for the day of Shabbos alone because of *sechar Shabbos*; in this they distinguish that to lend, even though he stipulates that [the non-Jew] will in turn lend to him, is not called *sechar Shabbos* not absorbed – and indeed this is the main point of the Hagahos Maimoniyos. But with utensils with which work is done, one might have thought that since in any case the Jew benefits from the work, for through this [the non-Jew] will in turn lend to him, it is forbidden because he appears as his agent, just as it is forbidden to rent out. To this the Magen Avraham wrote that nevertheless it is permitted, since in this respect too it is more lenient than actual rental; for so it is explained from the words of the Gemara, which says, "From here Rebbi ruled, in a place where they cook salt"; see there. One can say that for this reason the Rama wrote "on Erev Shabbos": with

utensils that do work it is forbidden on Shabbos, but with those that do not, one can say that even on Shabbos it is permitted, since it is not called *sechar Shabbos*. It seems to me there is a proof from what we say in Shabbos 151: it is permitted to say to one's fellow, "Guard for me the fruit in your *techum*, and I will guard for you the fruit in my *techum*" – this is not called *sechar Shabbos*. So too here, to lend so that he will in turn lend to him. And see the gilyon, ש"מ ס"י.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

ולהשאיל לו. בטור כת' ודוק' להשכיר אסור משום שכר שבת לכאור' קשה דהא זהו טעם התו' שזכרנו אבל הרר"י מפ' משום דנר' כשלוחו וכבר הביא הטור דעת הרר"י ונ"ל דהך שכר שבת אין פי' שנוטל שכר שבת מן השוכר אלא פי' כיון שיש ריוח בזה ההשכרה במה שהי' נשכר בשבת דזה גזרו משום מראית עין ששולח שלוחו להרויח לו:

And to lend to him. The Tur wrote: "Only renting is forbidden, because of *sechar Shabbos*." At first glance this is difficult, since that is the reason of Tosfos that we mentioned, but Rabbeinu Yona explains that it is because it looks like his agent, and the Tur already brought the opinion of Rabbeinu Yona. It seems to me that this *sechar Shabbos* does not mean that he takes *sechar Shabbos* from the renter, but rather: since there is profit in this rental from its being rented out on Shabbos, they decreed this because of *maris ayin*, that he sends his agent to profit for him.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

ולהשאיל עט"ז ועב"ח והלבוש תיקן זה דסובר מפני ב' חששות הוא דאסרו לא בחשש א' עמ"ש באות א':

And to lend – on the Taz. And see the Bach. The Levush corrected this, since he holds that they forbade because of two concerns, not because of one concern; see what I wrote in os 1.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

מותר להשאיל וכו' – הוא דעת הרי"ף והרמב"ם וס"ל דהא דתניא לא ישכיר כליו לא"י בע"ש ובד' וה' מותר הוא מטעם שביתת כלים דאסור ואתיא כב"ש דס"ל אדם מצווה על שביתת כליו כמו על שביתת בהמתו אבל ב"ה ס"ל שביתת כלים אין אדם מצווה עליו וממילא מותר להשאיל ולהשכיר כליו אפילו בע"ש ואפילו כלים שעושין בהם מלאכה ומ"מ גם הם ס"ל דכל הכלים אין היתר להשכיר רק בהבלעה אבל לא על שבת לחוד אפילו אם משכירם בתחלת השבוע דזה הוי שכר שבת וכמ"ש אח"כ לפי הי"א דע"ז לא מצינו מי שמקיל

It is permitted to lend etc. – This is the opinion of the Rif and Rambam. They hold that what was taught, "one may not rent his utensils to a non-Jew on Erev Shabbos, and on Wednesday and Thursday it is permitted," is for the reason that *shvisas kelim* is forbidden, and follows Beis Shammai, who hold that a person is commanded concerning the resting of his utensils as concerning the resting of his animal. But Beis Hillel hold that a person is not commanded concerning *shvisas kelim*, and automatically it is permitted to lend and rent out his utensils even on Erev Shabbos, and even utensils used for melacha. Nevertheless, they too hold that with all utensils there is a heter to rent only absorbed, but not for Shabbos alone, even if he rents them out at the start of the week, since that is *sechar Shabbos*, as written afterwards according to the "some say," for we find no one who is lenient about this.

והי"א הוא דעת הרב רבינו יונה דהך ברייתא לא אסרה משום שביתת כלים אלא ככו"ע אתיא והטעם דכשמוסר בע"ש את הכלים שעושין מלאכה בהן והא"י יעשה בהן מיד בשבת נראה כמו שעושה מלאכתו בשליחותו של ישראל וזה אסור דאמירה לא"י שבות ואע"ג דבסימן רנ"ב ס"ב איתא דשרי ליתן עורות לעבדן עם חשיכה דא"י אדעתיה דנפשיה קעביד כיון דקצץ לו דמים שאני התם שאין ריוח לישראל במה שהא"י עושה בשבת אבל בשכירות כלים ידוע הוא שאם יתנה עם הא"י שישבות בהכלים בשבת לא יתן לו שכירות כ"כ הילכך כיון שיש ריוח לישראל במה שהכלים נשכרים אצל הא"י בסתמא ועושה בהן מלאכה בשבת מחזי כשלוחו של ישראל לזה משא"כ כשמוסר לו בד' וה' מותר דלא מיתחזי כולי האי כשלוחו:

The "some say" is the opinion of Rabbeinu Yona: this Baraisa does not forbid because of *shvisas kelim*, but follows everyone. The reason is that when he hands over on Erev Shabbos utensils used for melacha, and the non-Jew will do melacha with them immediately on Shabbos, it looks as if he does his melacha as the Jew's agent, and this is forbidden, since *amira l'akum* is a *shevus*. Although in siman 252:2 it is stated that it is permitted to give hides to a tanner at nightfall, since the non-Jew works for his own sake when he fixed the price with him, there it is different, since the Jew has no profit from what the non-Jew does on Shabbos. But in renting out utensils, it is known that if he stipulates with the non-Jew to rest the utensils on Shabbos, he will not give him so much rent. Therefore, since the Jew has profit from the utensils being rented to the non-Jew without specification and his doing melacha with them on Shabbos, it looks like the Jew's agent for this. But when he hands them over on Wednesday and Thursday, it is permitted, since it does not look so much like his agent.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

וכיוצא בה – כגון ריחיים וכל כלי אומנות [הרא"ש] ועיין בפמ"ג דה"ה כלים שאין עושין בעצמן מלאכה כגון גיגית שהשכר נעשה בה או קדרה שמבשלין בה וכל כה"ג כיון שעכ"פ הא"י עושה בהן מלאכה מחזי כשלוחו של ישראל ולא בא הרר"י למעוטי אלא כשמשכיר לו חלוק וטלית וכה"ג איזה כלי שאין עומד לעשות בה מלאכה דמותר להשכיר לו אפילו בע"ש:

And the like – such as a mill and all craftsmen's tools [Rosh]. See the Pri Megadim: the same applies to utensils that do not themselves do melacha, such as a vat in which beer is made or a pot in which one cooks, and all similar cases, since in any case the non-Jew does melacha with them, so it looks like the Jew's agent. Rabbeinu Yona came to exclude only when he rents him a shirt or tallis or the like – some utensil not made for doing melacha – which may be rented to him even on Erev Shabbos.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

בהבלעה – אבל ליטול שכר שבת לחוד אפילו בכלי שאין עושין בו מלאכה או שמשכיר לו חדר לדור בו אסור לכו"ע וכמו שיתבאר לקמן בסימן ש"ו ס"ד:

Absorbed – But to take *sechar Shabbos* alone, even for a utensil not used for melacha, or when he rents him a room to live in, is forbidden according to all, as will be explained below in siman 306:4.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

ולהשאיל לו וכו' – דכיון שאין ריוח לישראל במלאכת הא"י לא יאמרו שלוחו הוא לזה וע"כ מותר להשאיל לו אפילו ליום השבת לחוד אפילו כלים שיעשה הא"י מלאכה בהן:

And to lend to him etc. – Since the Jew has no profit from the non-Jew's work, they will not say he is his agent for this. Therefore it is permitted to lend to him even for the Shabbos day alone, even utensils with which the non-Jew will do melacha.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

ולא אמרינן וכו' – היינו שאע"פ שאינו משאילו חנם כ"א בשכר שישאילנו אח"כ מ"מ כיון דלא הוי בדרך שכירות ממש לומר אתן לך כך כדי שתשאילני כלי כלך שרי [ב"י] ועיין בה"ל:

And we do not say etc. – This means that although he does not lend it for free but on condition that the non-Jew lends to him afterwards, nevertheless, since it is not actually by way of rental, saying "I will give you such-and-such so that you lend me your utensil," it is permitted [Bais Yosef]. See the Biur Halacha.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Maris ayin | Carrying

– One who sees thinks the Jew told the non-Jew to take the utensil out (the seif) – out to a public domain (Taz 3; MB 9). *Amira l'akum* is a *shevus* even in Rabbinic matters (MB 9).

Melacha: Named: carrying out – *Hotza'ah* (מוציא מרשות לרשות #39).

Close to Nightfall

HALACHA 246:2

This applies to **any** utensil, even one not used for melacha, and even according to the first opinion (MB 6). It is forbidden then even to sell or give it as a gift (252:1, MB 7). "Before dark" means before sunset (MB 8, Magid Mishna).

What the Onlooker Thinks

The Mechaber writes that **6)** the onlooker thinks the Jew told him to take it out. The **Taz** (3) brings the Sefer HaTerumah: take it out to a *reshus harabim*, and people will not know the non-Jew is carrying it for himself. This implies that where there is no *reshus harabim*, there is no *issur*, as with a non-Jew drawing water for an animal (siman 355). Since nowadays we have no real *reshus harabim*, one might think it is permitted to lend him a non-

working utensil even on Shabbos. However, since the Poskim did not make this distinction, it seems forbidden everywhere. If the non-Jew lives in a place where carrying is permitted, it is certainly permitted.

The **Magen Avraham** (6) adds that the Rambam gives a different reason: when it leaves his doorway on Shabbos, it looks as if he lent, pledged, contracted with, or sold to the non-Jew on Shabbos. He finds it difficult that the Bais Yosef omitted this reason, and concludes that one may be lenient in a time of need.

The **Mishna Berura** (9) gives the practical conclusion:

– Even without a real *reshus harabim* it is forbidden, since *amira l'akum* is a *shevus* even for rabbinic matters.

– In a walled city where carrying is permitted everywhere, and the non-Jew also lives there, one may lend him utensils not used for melacha.

– Selling or renting is forbidden even there, lest people say he sold or rented on Shabbos.

– Working utensils may not even be lent unless they leave his doorway before Shabbos, lest people say the non-Jew is doing melacha on Shabbos as the Jew's agent.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אסור להשאיל שום כלי לעכו"ם בשבת, ואפילו בערב שבת אם הוא סמוך לחשיכה, כל שאין שהות להוציאו מפתח ביתו של המשאיל קודם חשיכה, מפני שהרואה סבור שישראל צוהו להוציאו:

---

2 It is forbidden to lend any utensil to a non-Jew on Shabbos, and even on Erev Shabbos if it is close to nightfall, whenever there is not time for him to take it out of 5) the lender's doorway before dark, 6) because one who sees thinks that the Jew told him to take it out.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

The doorway of his house — **מפתח ביתו של המשאיל קודם חשיכה**

MAGEN AVRAHAM 5 — **מגן אברהם (ה)**

מפתח ביתו. עסי' רנ"ב ס"א ומדברי הע"ש משמע שלא ע"ש:

The doorway of his house. See siman 252:1; from the words of the Olas Shabbos it is implied otherwise.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 — **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

מפתח עמ"א ועסי' רנ"ב אות גד"ה ואי"ה באות ו' יבואר בזה:

The doorway – on the Magen Avraham. See siman 252, os גד"ה; with Hashem's help, in os 6 this will be explained.

Because one who sees thinks the Jew told him to take it out — **מפני שהרואה סבור שישראל צוהו להוציאו**

MAGEN AVRAHAM 6 — **מגן אברהם (ו)**

צוהו להוציאו. ואפי' לדידן דל"ל ר"ה גמור' אסו' כמ"ש בב"י רסי' שכ"ה וא"כ אם העיר מוקפת חומה דמותר לטלטל בכולה שרי אבל הרמב"ם פ"ו כת' כשיצא מפתח ביתו בשבת יראה כמי שלוה לעכו"ם או משכנו או פסק עמו או מכר לו בשבת עכ"ל, וא"כ צ"ע על הרב"י שהשמיט טעם הרמב"ם ויש להקל בעת הצורך:

Told him to take it out. Even for us, who have no complete public domain, it is forbidden, as written in the Bais Yosef at the beginning of siman 325. If so, if the city is surrounded by a wall, so that one may carry throughout it, it is permitted. But the Rambam, perek 6, wrote: "When it leaves the doorway of his house on Shabbos, it will look as if he lent to the non-Jew, or took a pledge from him, or contracted with him, or sold to him on Shabbos." End quote. If so, it requires study why the Bais Yosef omitted the Rambam's reason, and one may be lenient in a time of need.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

צוהו עמ"א הסכים לט"ז ג' במוקף חומה דשרי והיינו בשאלה אבל לא בשכירות עמ"א רנ"ב אות ד'. ומחלפא שיטתית דהט"ז כאן אות גימ"ל התיר במוקף חומה וברנ"ב אות ב' הביא טעם הר"מ ז"ל וי"ל דבמכירה ושכירות כ"כ אבל בשאלה היקל ואי"ה שם יבואר עוד. עמ"ש באות זי"ן בשביתת כלים:

He commanded him – on the Magen Avraham. He agreed with Taz 3 that in a walled city it is permitted – that is, with lending, but not with rental; see Magen Avraham 252, os 4. The Taz's approach seems reversed: here, os 3, he permitted in a walled city, and in 252, os 2, he brought the reason of the Rambam (z"l). One can say that regarding sale and rental he wrote so, but with lending he was lenient; with Hashem's help it will be explained further there. See what I wrote in os 7 regarding the resting of utensils.

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

מפני שהרואה סבור שהישראל ציוהו להוציאו. בב"י בשם סה"ת כתוב בזה להוציאו חוץ לבית לרה"ר ולא ידעו שהעכו"ם נושאו לצורך עצמו משמע היכא דליכא רה"ר אין איסור בזה כמ"ש בסי' שנ"ה לענין מילא עכו"ם מים לבהמתו שיש חילוק בין רה"ר לכרמלית

Because one who sees thinks the Jew told him to take it out. In the Bais Yosef, in the name of the Sefer HaTerumah, it is written here: "to take it out of the house to a public domain, and they will not know that the non-Jew carries it for his own sake." This implies that where there is no public domain, there is no prohibition in this, as written in siman 355 regarding a non-Jew who drew water for his animal, that there is a difference between a public domain and a *karmelis*.

וא"כ האידנא דל"ל רה"ר כמ"ש הטור בסי' שנ"ה לית בזה איסור להשאיל לו כלי שאין עושין בו מלאכה אפי' בשבת דאע"ג דקי"ל אמיר' לעכו"ם שבות אפי' במילי דרבנן כמש"ל סי' זה מ"מ כאן דאין כאן אלא גזירה משום מראית עין בהא לא גזרו אלא מדלא חילקו בכך משמע בכ"מ אסור ומ"מ אם העכו"ם דר בתוך המקום שאין איסור להוליך שם ודאי מותר:

If so, nowadays, when we have no public domain, as the Tur wrote in siman 355, there is no prohibition in lending him a utensil not used for melacha even on Shabbos. For although we hold that *amira l'akum* is a *shevus* even in rabbinic matters, as written above in this siman, nevertheless here, where there is only a decree because of *maris ayin*, they did not decree in this. But since they did not distinguish this, it implies that it is forbidden everywhere. In any case, if the non-Jew lives in a place where there is no prohibition to carry there, it is certainly permitted.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

מפני עט"ז עמ"א אות וי"ו ומשמע מכאן מ"ע אסור אף בשבות דשבות עמ"ש בסי' רמ"ד אם לא במקום צורך קצת דאז שרי שבות דשבות פשיטא דמ"ע שרי עסי' שכ"ה בב"י:

Because – on the Taz. See Magen Avraham os 6. It is implied from here that *maris ayin* is forbidden even with a *shevus d'shevus*; see what I wrote in siman 244 – unless in a place of some need, where a *shevus d'shevus* is permitted; then obviously *maris ayin* is permitted; see siman 325 in the Bais Yosef.

ומיהו אם ידוע וניכר שיוציא עכו"ם חוץ לתחום כמו מחרישה וכיוצא אסור במוקף חומה ועיין נ"ץ ולקמן תמ"ד בט"ז ה' נמי אם ידוע שיוציא חוץ לתחום אסור לומר לו כן בפירוש או חוץ לי"ב מיל למ"ד ד"ת אסור דלא הוה שבות דשבות ואי"ה שם יבואר: ועא"ר אות ח' בזה:

However, if it is known and evident that the non-Jew will take it outside the *techum*, like a plow and the like, it is forbidden [even] in a walled city; see נ"ץ. Below, in 444, Taz 5, too: if it is known that he will take it outside the *techum*, it is forbidden to tell him so explicitly – or beyond twelve mil, according to the one who says it is Torah law, it is forbidden, since it is not a *shevus d'shevus*. With Hashem's help it will be explained there. See the Eliyahu Rabba, os 8, on this.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

שום כלי – היינו אפילו כלים שאין עושין בהן מלאכה ואסור אפילו לדעה ראשונה:

Any utensil – That is, even utensils not used for melacha; and it is forbidden even according to the first opinion.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

ואפילו בע"ש אם הוא וכו' – ואסור אז אפילו למכור לו או ליתן לו במתנה וכמו שמבואר לקמן בסימן רנ"ב ס"א וע"ש במ"ב מש"כ בזה:

And even on Erev Shabbos if it is etc. – It is then forbidden even to sell it to him or give it to him as a gift, as explained below in siman 252:1; see what is written there in the Mishna Berura.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

קודם חשיכה – היינו קודם שתשקע החמה (מגיד משנה):

Before dark – That is, before the sun sets (Magid Mishna).

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

צוהו להוציאו – לחוץ לר"ה ואפילו לדידן דלית לן ר"ה גמורה אסור דאמירה לא"י שבות הוא אפילו במילי דרבנן וא"כ אם העיר מוקפת חומה דמותר לטלטל בכולה והא"י ג"כ דר שם שרי להשאילו כלים שאין עושין מלאכה בהן ולמכור לו ולהשכירו אסור אף בזה שלא יאמרו שמכר והשכיר לו בשבת ואם הוא כלים שעושין בהן מלאכה אפילו להשאילו אסור אא"כ יוציאם מפתח ביתו קודם השבת שלא יאמרו בשליחותו של ישראל עושה מלאכה בשבת:

Told him to take it out – out to a public domain. Even for us, who have no complete public domain, it is forbidden, since *amira l'akum* is a *shevus* even in rabbinic matters. If so, if the city is surrounded by a wall, so that one may carry throughout it, and the non-Jew also lives there, it is permitted to lend him utensils not used for melacha. But selling and renting to him is forbidden even in this case, lest they say he sold and rented it to him on Shabbos. If they are utensils used for melacha, even lending them is forbidden unless he takes them out of the doorway of his house before Shabbos, lest they say the non-Jew is doing melacha on Shabbos as the Jew's agent.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Shevisas behemto (Torah)

– "A person is commanded concerning the resting of his animal" (the seif) – "so that your ox and your donkey may rest" (Shemos 23:12; MB 12). This is forbidden from the Torah, since a rental does not transfer ownership (MA 8).

Melacha: This is a separate Torah prohibition, not one of the 39 (Introduction, Part One; Rambam 20:1). The seif speaks of the animal doing "*melacha*" in general.

Shvisas Behaima – An Animal

HALACHA 246:3

Unlike utensils, a person is commanded **8)** concerning the resting of his animal, as the pasuk says: למען ינוח שורך וחמורך (Shemos 23:12). Therefore it is forbidden to rent or lend **7)** even on Sunday and even with *havla'a* (MB 10). The Gra corrects the text: not "*so that* he does melacha" but "*lest* he does melacha" (MB 11).

Rental Does Not Acquire

The **Magen Avraham** (8) and **Mishna Berura** (12) explain that this is a Torah prohibition: we hold *sechirus lo kanya* – a rental does not transfer ownership – so it remains the Jew's animal. Some say that for stringency we treat a rental as acquiring. Therefore if a Jew rented an animal from a non-Jew, he is commanded on its resting, and it is proper to be stringent since this is *d'oraisa*. If he rented it from a non-Jew and rented it out again to a non-Jew, it is permitted either way. If he bought an animal from a non-Jew, or sold one, with only *meshicha* or only money, it is a *safek*, and we are stringent regarding *shvisas behaima* (Tosefos Shabbos).

The **Biur Halacha** (ד"ה בהמתו לא"י) adds:

– This refers to large animals. Small animals, which are not usually used for work, are not a concern (Rambam).

– Regarding selling a large animal, a horse is permitted, since that is only a decree lest one come to lend or rent, and a horse is meant for riding (a living being carries itself). Renting a horse itself, however, is forbidden, especially in our places where horses also carry loads (Ralbach, Eliyahu Rabba, Knesses HaGedola).

– The mitzvah includes his wild animals and birds, and even sea creatures (Rabbi Akiva Eiger).

Stipulations

The Rama permits renting on condition that the animal is returned before Shabbos, but not on condition that it rest on Shabbos. The non-Jew is not believed, and he is not afraid to work it either, since it is legally in his possession and he will not be caught as a thief. When it must be returned before Shabbos, the loan or rental ends before Shabbos (MB 13).

The **Taz** (4) brings the Rokeach: a Jew's animal in a non-Jew's hands that is worked on Shabbos is permitted, since he does not take rent, but if the Jew sees, he should protest. The Taz explains this refers to giving the animal to a non-Jewish shepherd. We are not concerned he will work it, since he is afraid – he would be liable under their laws. So writes the Bach, from Rav Hai Gaon.

If He Kept It Over Shabbos

If the non-Jew kept the animal despite the stipulation, the Jew **9)** makes it *hefker* before Shabbos. The **Mishna Berura** (15) explains: *min haTorah*, *hefker* privately is valid; the requirement of three people is rabbinic. Here, *b'diavad*, it is enough to be saved from the Torah prohibition. Some Poskim require three even here, so it is good to be careful if possible. At least he should declare it before one person, since many great Poskim hold that even *min haTorah hefker* requires at least one person – even a member of his household.

"My Animal Is Acquired to the Non-Jew"

The **Magen Avraham** (10) points out that the source in the Hagahos Mordechai reads "my animal is acquired **to you**," implying he must say it to the non-Jew in his presence, so that the non-Jew intends to acquire it. Saying it in his absence does not help, and having another Jew acquire it on his behalf does not help either (Choshen Mishpat 243:14). The **Mishna Berura** (16) adds that a price must also be fixed, or it is not a sale at all (Chayei Adam).

Not L'chatchila

All this is only *b'diavad*. One may not rent out an animal intending to make it *hefker* when Shabbos arrives, even before three people, since not everyone knows of the *hefker*, and people will suspect that a Jew's animal is working on Shabbos. Even a sale helps only if it is a full sale for all the days of the week, not for Shabbos alone (MA 9, MB 14, 17). The Bach permits *l'chatchila* to rent on condition of making it *hefker* before three, since three makes it publicized. In a time of great need, one may perhaps rely on him (MB 14).

Hefker for One Day – the Taz

The Rama writes that **11)** no one can acquire it. The **Mishna Berura** (18) explains: his intention was only that it be *hefker* for Shabbos, and afterwards it returns to him. On Shabbos itself it is truly *hefker* – *hefker* for one day is valid – and we need not worry another will acquire it, since the non-Jew will not let it go while he is working it.

The **Taz** (5) adds an important warning. He heard of a Rav who relied on this to permit lending with interest against collateral in the form of a "sale," where the borrower must return it, claiming it was only to remove the prohibition of *ribbis*. The Taz says: Heaven forbid. Here it is a real *hefker*, limited in time. A "sale" in which the buyer cannot do as he wishes with the item is no sale at all – just as the Gemora (Nedarim 48a, the incident of Beis Choron) says that a gift the recipient cannot consecrate is no gift.

Yom Tov

The Rama writes that **12)** on Yom Tov there is no mitzvah of *shvisas behaima*, since the pasuk is written regarding Shabbos. Even so, he may rent only with *havla'a*, so as not to take *sechar Yom Tov*. The Maharshal disagrees and holds Shabbos and Yom Tov are equal here, as with all melachos. The **Magen Avraham** (12) discusses this at length. The Bais Yosef (495) leans toward the stringent view, and the Gra concludes like the Maharshal. Therefore one should be stringent (MB 19).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אסור להשכיר או להשאיל בהמתו לעכו"ם כדי שיעשה בה מלאכה בשבת, שאדם מצווה על שביתת בהמתו:

הגה אבל יכול להשכירה או להשאילה, ולהתנו' שיחזירנו לו קודם השבת, אבל לא מהני אם מתנה עם העכו"ם שתנוח בשבת, כי אין העכו"ם נאמן על כך. [סמ"ג וסה"ת ומרדכי פ"ק דשבת]

ואם השאילה או השכירה לעכו"ם, והתנה עמו להחזירה לו קוד' השבת ועיכבה בשבת, יפקירנה בינו לבין עצמו קודם השבת, או יאמ' בהמתי קנויה לעכו"ם, כדי שינצל מאיסורא דאורייתא:

הגה ואם רוצה, יכול להפקירה לפני ג' בני אדם כדין שאר הפקר, ואפי' הכי אין שום אדם יכול לזכות בה דודאי אין כוונתו רק כדי להפקיע מעליו איסור שבת (טור). ודוקא בשבת, אבל ביום טוב אין אדם מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב. (ב"י סי' ש"ה בשם שיבולי הלקט):

---

3 It is forbidden 7) to rent or lend one's animal to a non-Jew so that he does melacha with it on Shabbos, 8) since a person is commanded concerning the resting of his animal.

RAMA *But he may rent or lend it and stipulate that he return it before Shabbos. It does not help to stipulate with the non-Jew that it will rest on Shabbos, since the non-Jew is not believed about that* [Smag, Sefer HaTerumah, Mordechai].

If he lent or rented it to a non-Jew and stipulated that he return it before Shabbos, and he kept it over Shabbos, 9) he should make it hefker privately before Shabbos, or say, "My animal is acquired 10) to the non-Jew," in order to be saved from a Torah prohibition.

RAMA *If he wishes he may make it hefker before three people, like any hefker, and even so no one can acquire it, since certainly his intention is only* **11)** *to remove the prohibition of Shabbos from himself* [Tur]. *This is only on Shabbos, but on Yom Tov* **12)** *a person is not commanded concerning the resting of his animal* [Bais Yosef 305 in the name of Shibolei HaLeket].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

It is forbidden to rent out — **אסור להשכיר או להשאיל בהמתו לעכו"ם כדי שיעשה**

MAGEN AVRAHAM 7 — **מגן אברהם (ז)**

אסור להשכיר. עסקי' ש"ה מס"ך והלאה ודברי ע"ש שכ' בשם הרמ"ע צ"ע:

It is forbidden to rent. See the end of siman 305 from seif 20 onward. What the Olas Shabbos wrote in the name of the Rama of Fano requires study.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

אסור עמ"א יראה להגיה מסכ"ב ואילך וא"ה שם יבואר. ושביתת בהמה מ"ה מקרא דלמען ינוח עט"ז אות ו' ושביתת כלים פסקו המחבר והר"ב דמותר אבל הב"ח החמיר בשביתת כלים דעבדי מעשה ועא"ר א' אבל מינח נייחי שרי לב"ה אף מדרבנן ומ"ש א"ר מנדרים בחידושי ישבתי קצת.

It is forbidden – on the Magen Avraham. It appears one should emend from seif 22 onward; with Hashem's help it will be explained there. The resting of an animal is Torah law, from the pasuk "so that [your ox] may rest"; see Taz os 6. Regarding the resting of utensils, the Mechaber and the Rama ruled that it is permitted; but the Bach was stringent regarding the resting of utensils that do an act; see Eliyahu Rabba 1. But [utensils that] lie at rest are permitted according to Beis Hillel even Rabbinically. What the Eliyahu Rabba wrote from Nedarim, I settled somewhat in my chiddushim.

ורחיים של עכו"ם השמעת קול מב"ח משמע אף עכו"ם ממש לא שישראל שכרו ממנו דכתב דלא יאמרו ישראל צוה ונראה כשלוחו ועיין תו"ש ואי"ה בסימן רנ"ב בט"ז זיין ומ"א כ' יבואר זה:

A non-Jew's mill – making a sound: from the Bach it is implied [that this applies] even to an actual non-Jew's, not [only where] the Jew rented it from him, since he wrote that they will not say the Jew commanded and he appears as his agent. See the Tosefos Shabbos; with Hashem's help, in siman 252, Taz 7 and Magen Avraham 20, this will be explained.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 7 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ז' בשם הרמ"ע. במג"א סק"ז כ' והרמ"ע בסי' קי"ב כ' וז"ל. בהמות ישראל והחלב שלה מחצה לישראל ומחצה לנכרי אריס מהו להניח לחלוב בשבת. תשובה החולב הוי מפרק דהוי מלאכה גמורה מגופה דבהמה לפיכך אם הפקירה בעליה או אם התנה עם האריס שיתחייב באחריות כל שבת ושבת מותר ואם לאו אסור עכ"ל ומה דהקשה המג"א מסי' ש"ה תירץ הא"ר שם דמיירי בנודע דאין החלב מצערה ואולם עיק' דברי הרמ"ע אינם מובנים לי דמה שייך בזה שביתת בהמה ומה בכך שהמלאכה בגופה דבהמה היא הא מ"מ הבהמה אינה עושה מלאכה. אלא החולב הוא עושה מלאכת מפרק והר"ז כמו עורות לעבדן דאף לב"ש דפ"ל דמוזהר על שביתת כלים מ"מ בעורות לעבדן ליכא משום שביתת כלים כיון דאין העור עושה מלאכה אלא המעבד עושה מלאכה בגופה של עור כמ"ש תוס' י"א ע"ב ד"ה ולב"ש וה"נ לדידן לענין שביתת בהמתו כנלע"ד בעז"הי:

Magen Avraham s"k 7, in the name of the Rema MiPano. In the Magen Avraham s"k 7 he wrote: "The Rema MiPano, end of siman 112, wrote as follows: 'Jewish animals whose milk is half for the Jew and half for the non-Jewish *aris* – what is [the law] about letting him milk on Shabbos? Answer: milking is *mefarek*, which is a complete *melacha*, from the body of the animal; therefore if its owner declared it *hefker*, or if he stipulated with the *aris* that he take responsibility every Shabbos, it is permitted; and if not, it is forbidden.' End quote." What the Magen Avraham asked from siman 305, the Eliyahu Rabba answered there: it speaks where it is known that the milk does not cause it pain.

However, the essential words of the Rema MiPano are not understood by me. What does animal resting have to do with this? So what if the work is on the body of the animal – nevertheless the animal does no work! Rather, the one milking does the *melacha* of *mefarek*, and this is like hides [given] to a tanner: even according to Beis Shammai, who hold that one is warned about the resting of utensils, nevertheless with hides [given] to a tanner there is no [issue] of the resting of utensils, since the hide does no work, but the tanner does work on the body of the hide, as Tosfos wrote on daf 11b (as printed), ד"ה ולב"ש. So too for us regarding the resting of his animal. So it seems to my humble opinion, with Hashem's help.

TAZ 4 **ט"ז (ד)**

אסור להשכיר כו'. פי' אפי' אם סומך עצמו שיפקירנה אח"כ אפי' בפני ג' כ"מ בב"י לפי מסקנתו דאין היתר ברור לכתחלה בזה אלא יש היתר לפי הדרכים שזכר בס"ה.

It is forbidden to rent etc. This means: even if he relies on making it *hefker* afterwards, even before three people. So is implied in the Bais Yosef according to his conclusion, that there is no clear heter *l'chatchila* in this, but there is a heter according to the ways mentioned in seif 5.

וכתב הרוקח סי' ש' בהמת ישראל ביד עכו"ם אם העכו"ם עושה בה מלאכה בשבת מאחר שאין לוקח שכירות מותר ואם ישראל רואה מוחה בידו עכ"ל וצריך פי' אהי קאי האי מותר כיון שאין כאן שכירו' אלא ברור דקאמר שהישראל יכול למסור בהמתו בידו ולא חיישינן שמא יעשה בה מלאכה כיון שאין נותנין לו שכירות ואכתי צריכים אנו לפר' דלא מיירי במשאיל או משכיר דהא בזה אסרו אפי' מיום ראשון כיון שהישראל מצווה על בהמתו אלא מיירי במסרה לרועץ' עכו"ם אינו חושש בזה שמא יעשה בה מלאכ' ונר' הטעם בזה דהעכו"ם מרתת שלא יעשה בה מלאכה כי יתחייב בדיניהם וכ"פ מו"ח ז"ל והביא ראיה ממ"ש ב"י בסימן ש"ה בשם ש"ל בשם רב האי גאון שכתב גם כן דין זה.

The Rokeach wrote in siman 300: "A Jew's animal in a non-Jew's hand – if the non-Jew does melacha with it on Shabbos, since he does not take rent, it is permitted; and if the Jew sees, he should protest against him." End quote. One must explain to what this

"permitted" refers, since there is no rental here. Rather, it is clear that he says the Jew may hand over his animal to him, and we are not concerned lest he do melacha with it, since they do not give him rent. We still need to explain that it does not speak of lending or renting, since in that case they forbade even from Sunday, since the Jew is commanded concerning his animal. Rather, it speaks of where he handed it over to a non-Jewish shepherd; he need not be concerned in this lest he do melacha with it. It seems the reason is that the non-Jew is afraid to do melacha with it, since he would be liable under their laws. So too ruled my father-in-law (the Bach), and he brought a proof from what the Bais Yosef wrote in siman 305 in the name of the Shibbolei HaLeket in the name of Rav Hai Gaon, who also wrote this din.

והא דכתב רמ"א שאין העכו"ם נאמן על כך והיא כדברי סמ"ג דף י"ט וכבר ביארנו באיסור והיתר שאין לסמוך ע"ד של עכו"ם כלל לא לאיסור ולא להיתר עכ"ל היינו שאין להשאיל או להשכיר כיון שהי' ברשותו ולא נתפס עליו כגנב לא מרתת אבל במסרו לרעות ודאי מרתת להשתמש בה וחזינן דסמכינן על סברא זו דהעכו"ם מרתת לענין יין נסך היכא דנתפס עליו כגנב כדאי' פרק השוכר במסכת ע"א כנלע"ד אבל לא מהני אם מתנה על מנת שתנוח ע' סי' ת"צ ס"ה מ"ש מזה:

What the Rama wrote, that the non-Jew is not believed about this, is like the words of the Smag, daf 19. We already explained in Issur V'Heter that one may not rely at all on the words of a non-Jew, neither for prohibition nor for permission. End quote. That is, one may not lend or rent, since it is in his domain and he would not be caught as a thief, so he is not afraid. But when he handed it over to be pastured, he is certainly afraid to use it. We see that we rely on this reasoning, that the non-Jew is afraid, regarding *yayin nesech* where he would be caught as a thief, as brought in perek HaSocher in Maseches Avoda Zara. So it seems to me. But it does not help if he stipulates that it rest; see siman 490:5 what is written about this.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4 on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

אסור עט"ז מרתת אף באיסור תורה סמכינן עליה: (ול"ד יי"נ דרבנן) כמבואר בריש חולין בשחיטה וכדומה אבל להשאיל אסור אף שמתנה עמו ואם יודע נשקליה מיניה אפ"ה אסור עב"ח בתי' ראשון וא"ר כאן אות יו"ד: ועסי' ש"ה סכ"ג ומ"א יז"ח צ"ע דאף אין מוסיף שכירות בשביל שבת ואף שאלה אסור דמצווה על שביתת בהמתו ושכירות מ"ה ודאי לא קניא וליכא ס"ס ועמ"א א' דשכירות קניא לחומרא מדרבנן בעלמא וא"ה שם יבואר. ועא"ר ש"ה אות כ"ה.

It is forbidden – on the Taz. [The principle of] "he is afraid" (*mirsas*) we rely on even with a Torah prohibition (and it is not only [for] *yayin nesech*, which is Rabbinic), as explained at the beginning of Chullin regarding shechita and the like. But to lend is forbidden even though he stipulates with him; and [even if] he knows "we will take it from him," even so it is forbidden; see the Bach in the first answer, and the Eliyahu Rabba here, os 10. See siman 305:23, and Magen Avraham 17–18: this requires study, since even [if] he does not add rent for Shabbos, and even lending, it is forbidden, since he is commanded about the resting of his animal, and by Torah law rental certainly does not acquire, and there is no *sfek sfeka*. See Magen Avraham 1: rental acquires for stringency, merely Rabbinically. With Hashem's help it will be explained there. And see the Eliyahu Rabba, 305, os 25.

ומיהו סוס לרכוב דלא הוה שביתת בהמתו דחי נושא עצמו רק ספק שמא יוציא אותה חוץ לי"ב מיל בש"ס בלבוש שם אפשר הוה ס"ס אם מתנה עמו שתנוח בשבת כי י"ב מיל מחלוקת הוא אבל כשעכו"ם עכ"פ מוסיף לו שכירות אח"כ אסור לקבל אף בהבלעה. וצ"ע ואי"ה לקמן וכאן במ"א אבאר עוד: ומ"ש מסימן נ"ב ס"ה אות ד' הקשה מכאן לשם: ואי"ה שם יבואר אי התם הוה ד"ת או לאו:

However, a horse for riding, where there is no [issue of] the resting of his animal, since a living being carries itself, [there is] only a doubt that he may take it beyond twelve mil – בש"ס in the Levush there – possibly it is a *sfek sfeka* if he stipulates with him that it should rest on Shabbos, since twelve mil is a dispute. But when the non-Jew in any case adds rent for him afterward, it is forbidden to accept it, even absorbed. This requires study; with Hashem's help, below, and here on the Magen Avraham, I will explain further. What [is written] from siman נ"ב, seif 5, os 4 – he asked from here to there; with Hashem's help it will be explained there whether there it is Torah law or not.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ג' אסור להשכיר מכר בהמתו לנכרי וקצב לו דמים ומסר לו הבהמה לנסותו אם מוצא הלוקח טעות במקח מחזיר' ואם רוצה בה מחזיק במקומות כ"ז שלא גלה הלוקח דעתו הוא בחזקת שאינו חפץ בה הו"ל בחזקת הלוקח ואינו בכלל שביתת בהמה ר"ן פ"ק דע"ז:

Seif 3: It is forbidden to rent out. [If] he sold his animal to a non-Jew, fixed the price, and gave him the animal to try it out – if the buyer finds a defect in the purchase he returns it, and if he wants it he keeps it – in places where, as long as the buyer has not revealed his intent that he does not want it, it is considered in the buyer's possession, it is not included in [the obligation of] animal resting. The Ran, perek 1 of Avoda Zara.

שאדם מצווה על שביתת בהמתו *commanded about the resting of his animal*

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

שאדם מצווה כו'. וזה אסור מדאורייתא דקי"ל דשכירות לא קניא כ"א לענין אונאה (תוס' בע"א דף ט"ו) ואף דבח"מ סי' ר"ס ס"ד כתב דמקרי חצירו של השוכר לענין קנייה וצ"ל כמ"ש הריב"ש דדוקא לענין הנאה של השכירות מקרי חצירו וזהו ג"כ הנאה הוא אבל הגוף של המשכיר וע"ש סי' שי"ג ובש"ך ועיין בב"מ דס"ז ואין כאן מקומו,

Since a person is commanded etc. This is forbidden from the Torah, since we hold that a rental does not transfer ownership except regarding *ona'ah* (Tosfos, Avoda Zara daf 15). Although in Choshen Mishpat siman 260:4 it is written that it is called the renter's courtyard regarding acquiring, one must say as the Rivash wrote, that it is called his courtyard only regarding the benefit of the rental, and this too is a benefit; but the item itself belongs to the one renting it out. See there siman 313 and the Shach, and see Bava Metzia daf 67; this is not the place for it.

ואם ישראל שכר מעכו"ם בהמ' מצווה על שביתתה דשכירו' קניא לחומרא עכ"ל הג"א וצ"ע דהא אמרי' בגמ' ישראל ששכר פרה מכהן מאכילה כרשיני תרומה משום דלא קני לה משמע דאפי' לקולא אמרינן שכירות לא קניא ובתוס' דע"א דף ט"ו כתבו דמיירי שמזונותיה על הכהן ומ"מ נ"ל דאם שכרה מהעכו"ם וחזר והשכירה לעכו"ם שרי ממ"נ:

"If a Jew rented an animal from a non-Jew, he is commanded concerning its resting, since a rental acquires for stringency" – end quote of the Hagahos Asheri. This requires study, since we say in the Gemora: a Jew who rented a cow from a Kohen may feed it *terumah* vetch, since he does not acquire it – implying that even for leniency we say a rental does not acquire. Tosfos in Avoda Zara daf 15 wrote that it speaks of where its food is on the Kohen. In any case, it seems to me that if he rented it from a non-Jew and rented it out again to a non-Jew, it is permitted either way.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

שאדם עמ"א הג"א ע"ז דף כ"א א' גבי בית יע"ש ואם הישראל שאלה וחייב בכל אונסין והשכיר לעכו"ם ליכא ממ"נ כבסעיף י"ד ובע"ז ט"ו משמע ברש"י שאלה באונסין אפ"ה גזירה ועבר על שביתת בהמתו יע"ש.

That a person – on the Magen Avraham. Hagahos Asheri, Avoda Zara 21a, regarding a house; see there. If the Jew borrowed it and is liable for all *onsin*, and rented it to a non-Jew, there is no "either way" [argument], as in seif 14. In Avoda Zara 15 it is implied in Rashi that [one who] borrowed with [liability for] *onsin* – even so there is a decree, and he transgresses the resting of his animal; see there.

ומ"ש דתוס' פירשו במזונותיה על הכהן אבל רש"י והרע"ב פי"א מ"ט דתרומות פירשו דמזונותיה על ישראל שרי וכ"מ מסתימת לשון הר"מ ז"ל פ"ט דתרומות ה"ז.

What he wrote, that Tosfos explained [it as where] its food is upon the kohen – but Rashi and the Bartenura, perek 11, mishna 9 of Terumos, explained that [even where] its food is upon the Jew it is permitted; and so it is implied from the unqualified language of the Rambam (z"l), perek 9 of Terumos, halacha 7.

והוי יודע דשכירות לקולא לא קניא אף במידי דרבנן שהרי הר"ב אומר כן בי"ד קנ"א ובש"ך אות י"ז דע"ז דבית ישראל מדרבנן הוא לתי' א' ואף לתי' ב' לא יחלוק על זה יע"ש בראי"ש ואפי"ה ישראל ששכר מעכו"ם לא יכניס עכו"ם לתוכו ע"ז אבל לחומרא קניא ושם כתב הש"ך כתי' הב' בדיניהם שכירות קניא היינו להתיר איסור דרבנן לא איסור תורה כי הכא נ"ל. ועמ"ש מזה אי"ה באות טי"א עוד מזה:

Know that rental does not acquire for leniency, even in a Rabbinic matter. For the Rav [the Rama] says so in Yoreh De'ah 151, and the Shach, os 17: [the prohibition of bringing] *avoda zara* into a Jew's house is Rabbinic according to the first answer, and even according to the second answer he would not disagree on this; see there in the Rosh. Even so, a Jew who rented from a non-Jew may not let the non-Jew bring *avoda zara* into it. But for stringency it does acquire. There the Shach wrote, according to the second answer, that in their laws rental acquires – that is, to permit a Rabbinic prohibition, not a Torah prohibition like here; so it seems to me. See what I will write further on this, with Hashem's help, in os טי"א.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם מצווה על שביתת בהמתו הו"ה חיה ועופות שלו ואפי' על מינים שבים ספ"ה דבב"ק ובתוס' שם:

There: commanded about the resting of his animal. The same applies to his wild animals and birds, and even to species in the sea. End of perek 5 of Bava Kamma, and in Tosfos there.

he should declare it hefker between himself and himself **יפקירנה בינו לבין עצמו קודם השבת**

MAGEN AVRAHAM 9 **מגן אברהם (ט)**

יפקירנה כו'. דד"ת הפקר בפ"ע הוי הפקר אבל לכתחלה אסור להשכירה ע"ד שיפקירנה בשבת וגם במכירה אין היתר אלא כשמוכר כל ימי השבת ולא בשבת לחוד (ע"ש צ"צ) וב"ח מתיר לכתחלה להפקיר לפני ג':

He should make it hefker etc. Since according to Torah law, *hefker* privately is *hefker*. But *l'chatchila* it is forbidden to rent it out on condition that he makes it *hefker* on Shabbos. Even with a sale there is no heter except when he sells it for all the days of the week, and not for Shabbos alone (Olas Shabbos, צ"צ). The Bach permits *l'chatchila* making it *hefker* before three people.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9 **פרי מגדים – אשל אברהם (ט)**

יפקירנה עמ"א בט"ז ה' כתבנו דבח"מ רע"ג פסק המחבר דלא הוה הפקר בפ"ע עיין תו"ש ולומר דהוה ס"ס שמא לא יעשה מלאכת בשבת ושמא הלכה כמ"ד בפ"ע הוה הפקר חדא דמשמע דהמחבר פסק שם בפי' דודאי לא הוה הפקר וכי עושין ס"ס לכתחילה וטוב להפקיר בפני ג' עסי' תס"ז במ"א ב' וי"ל לעשות בידים אין עושין משא"כ כאן ועדיין צ"ע:

He should make it *hefker* – on the Magen Avraham. On Taz 5 we wrote that in Choshen Mishpat 273 the Mechaber ruled that it is not *hefker* [when declared] by himself alone; see the Tosefos Shabbos. And to say that it is a double doubt (*sfek sfeka*) – perhaps he will not do work on Shabbos, and perhaps the halacha follows the one who says [declaring] by himself is *hefker* – first, it is implied that the Mechaber ruled explicitly there that it is certainly not *hefker*; and does one make a *sfek sfeka l'chatchila*? It is good to declare *hefker* before three; see siman 467, Magen Avraham 2. One can say: to do it actively, one does not do [so], unlike here. It still requires study.

ובצ"צ סימן ל"ה האריך בדין עגלנים ישראלים יע"ש ולי העני אשר דרכי החכמה נעלמו ממני ראוי להתבונן בדבריו הקדושים מעט התבוננות הנה יש ג' איסורין א' שביתת בהמתו ד"ת ב' שכר שבת ונראה כשלוחו ג' חוץ לתחום הבהמה כרגלי הבעלים

In צ"צ, siman 35, he elaborated on the law of Jewish wagon drivers; see there. For me, the poor one, from whom the ways of wisdom are hidden, it is fitting to reflect a little on his holy words. Now, there are three prohibitions: first, the resting of his animal, Torah law; second, *sechar Shabbos* and appearing as his agent; third, outside the *techum* – the animal is like the feet of its owner.

בזה יש לראות למ"ד האידנא ליכא רה"ר א"כ בסוס שאין חורש כ"א להוציא משאות מרה"י לרה"ר ומעביר ד"א לדידן היה שבות וכל בעצמו שבות בבהמת לא גזרו עסי' ש"ה סכ"ב וכ"ג וריש מי שהחשיך וסימן רס"ו במ"א אות ג' ושל"ד אות ג' ואפילו תאמר דיש להחמיר בכרמלית מ"מ יש לסמוך אהפקר או מכירה לשבת או בהמתו קנויה לו כה"ג דבסוסים רק מוציאין משאות בשבת כו' וכ"ש מכירה גמורה לשבת דמותר כה"ג.

On this one should consider: according to the one who says that nowadays there is no *reshus harabim*, then with a horse which does not plow, but only carries loads from a private domain to a public domain and transfers four amos – for us it would be a *shevus*; and whatever is a *shevus* for himself, they did not decree with an animal; see siman 305:22 and 23, the beginning of [the perek] "Mi Shehechshich," siman 266, Magen Avraham os 3, and 334, os 3. And even if you say one should be stringent with a *karmelis*, nevertheless one can rely on *hefker*, or a sale for Shabbos, or [that] his animal is acquired [by the non-Jew], in such a case, where the horses only carry loads on Shabbos etc.; and all the more so a complete sale for Shabbos is permitted in such a case.

ב' שכר שבת בהבלעה שרי. ומיהו להשכיר ע"ש הסוסים אסור דמיחזי כשלוחו כבס"א ועב"י ובדו"ה מותר ואף די"ל דלא הוה מלאכה גמורה מ"מ אין להקל ואף היתר מכירה לא יועיל בע"ש מפני הרואים.

Second, *sechar Shabbos* absorbed is permitted. However, to rent out the horses on Erev Shabbos is forbidden, since he appears as his agent, as in seif 1; and see the Bais Yosef; and on Wednesday and Thursday it is permitted. And even though one can say that it is not a complete *melacha*, nevertheless one should not be lenient; and even the heter of a sale will not help on Erev Shabbos, because of onlookers.

וכ"ז בשבת אבל י"ט אין מצוה על שביתת בהמה. ולמאן דמחמיר בי"ט (עמ"א אות י"ב) גם זה אסור עסי' תקי"ח במ"א ג' ושלא לצורך י"ט כלל לוקה מ"ה יע"ש עיין ביצה י"ב א' רש"י ותוס'.

All this is on Shabbos; but on Yom Tov one is not commanded about the resting of an animal. According to the one who is stringent on Yom Tov (see Magen Avraham os 12), this too is forbidden; see siman 518, Magen Avraham 3: [carrying] not for the needs of Yom Tov at all, one receives lashes by Torah law; see there; see Beitza 12a, Rashi and Tosfos.

הג' להוליכה חוץ לתחום עסי' ש"ה במ"א אות י"ח וכ"ש כה"ג שהבהמות ביה"ש רחוקים מבעליהם יותר מתחום ואדעתא דעכו"ם המוליכן לא קנו כלל שביתה אף במקומן עסי' שצ"ז. וחוץ לג' פרסאות תליא בפלוגתא למ"ד ד"ת בשבת אסור כה"ג ולמ"ד מדרבנן בבהמה לא גזרו ובי"ט הוה ס"ס שמא י"ב מיל דרבנן ושמא אין שביתה בי"ט. ומ"ש צ"צ שם דרועה שלא מדעת הוא עושה בש"ה משמע כל באדם שבות

בבהמתו מותר וכ"ש שלא ע"י עצמו ומ"ש דמשרת הבית לא ימכור כבסי' תמ"ח עט"ז שם ד' שמחו"ץ לבית אחמץ הא עכו"ם משרא שרי. ועמ"א כאן אות י"ו ושם יבואר אי"ה עוד:

The third: to take it outside the *techum* – see siman 305, Magen Avraham os 18. All the more so in such a case, where the animals at *bein hashmashos* are farther from their owners than the *techum*, and [being] in the charge of the non-Jew who leads them, they do not acquire *shevisa* at all, even in their place; see siman 397. Beyond three parsaos, it depends on the dispute: according to the one who says it is Torah law, on Shabbos it is forbidden in such a case; according to the one who says it is Rabbinic, with an animal they did not decree. On Yom Tov it is a *sfek sfeka*: perhaps twelve mil is Rabbinic, and perhaps there is no [animal] resting on Yom Tov. What צ"צ wrote there – that the shepherd acts without [the owner's] knowledge – in 305 it is implied that whatever is a *shevus* for a person is permitted with his animal, and all the more so not through himself. What he wrote, that the house servant should not sell, as in siman 448 – see the Taz there, 4: that "outside the house" refers to the chametz; but a non-Jewish servant is permitted. See Magen Avraham here, os 16; with Hashem's help it will be explained further there.

וראיתי להתו"ש כאן אות ט"ז הרגיש בזה לדידן דלית רה"ר שרי בשבות בבהמה ובסימן ש"ח אות כ"ז תמה על המ"א שם אות ו' מ"ש בפשיטות שבות בבהמה מותר לכתחלה משבת קנ"ב ב' דהתם משום הפסד וכ"מ פסחים ס"ו ב' מחמר כלאחר יד במקום מצוה שרי דוקא יע"ש ולדידי אין כאן קושיא דודאי כל שבאדם פטור בבהמה מותר לכתחילה מורה אף בלא הפסד ודוחק כלל והא דהתירו דוקא משום פסידא הוא דצריך זהירות יתירה ליטול כשעומדת כו' ולי"א בסימן רס"ו דמחמר ממש שרי לה רבנן משום פסידא א"ש טפי דמחמר האדם עושה קצת מעשה ומש"ה לא שרי שבות כ"א בהפסד ומש"ה ההיא דפסחים מיירי במחמר ממש מנהיגה מש"ה דוקא במקום מצוה שרי. וז"ש המ"א רס"ו זיין בתוס' פסחים ס"ו ב' ד"ה מחמר מוכח ברשב"א דא"ל כר"מ ומחמר ל"ד אלא שביתת בהמתו מיירי (ובצ"צ בשבת מחמר כה"ג ורש"י פסחים מחמר לא קרי כו' כרשב"א) דא"כ בלא מצוה נמי שרי לכתחל"ה ממש בלא פסידא דבטלה א"א לבוא לידי איסור שביתה מ"ה דאין דרך טלה להביא משאוי ע' פירש"י שם ש"מ מחמר ממש איירי ותוס' כרשב"א ועא"ר רס"ו זי"ן ולמ"ש א"ש. ואי"ה ברס"ו זי"ן וש"ה וי"ו אבאר עוד:

I saw that the Tosefos Shabbos here, os 16, sensed this: for us, who have no *reshus harabim*, a *shevus* with an animal is permitted. And in siman 308, os 27, he wondered at the Magen Avraham there, os 6, who wrote simply that a *shevus* with an animal is permitted *l'chatchila*, from Shabbos 152b, since there it was because of loss; and so it is implied in Pesachim 66b: driving [an animal] in an unusual manner is permitted specifically in a place of mitzva; see there. To me there is no difficulty here: certainly whatever a person is exempt for, with an animal is permitted *l'chatchila* – one may rule so even without loss, and this is not forced at all. That they permitted specifically because of loss is because extra care is required to take [the load] while it stands etc. And according to the "some say" in siman 266, that the Rabbis permitted actual driving because of loss, it fits even better: in driving, the person does some act, and therefore a *shevus* is permitted only with a loss. Therefore that [case] in Pesachim speaks of actual driving – leading it; therefore it is permitted specifically in a place of mitzva. This is what the Magen Avraham wrote in 266, [os] 7: in Tosfos, Pesachim 66b, ד"ה מחמר, it is proven like the רשב"א, that one cannot say, like the Rambam, that "driving" is not precise and it speaks of the resting of his animal (and in צ"צ, in Shabbos, "driving" in such a case; and Rashi in Pesachim does not call [it] driving etc., like the רשב"א) – for if so, without a mitzva it would also be permitted *l'chatchila*, actually without loss, since with a lamb it is impossible to come to the Torah prohibition of [animal] resting, as it is not the way of a lamb to carry a load; see Rashi's explanation there. This shows that it speaks of actual driving, and Tosfos are like the רשב"א. See the Eliyahu Rabba, 266, [os] 7; according to what I wrote it fits well. With Hashem's help, in 266, [os] 7, and 305, [os] 6, I will explain further.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם יפקירנו בינו לב"ע קשה לי בהפקיר שלא בפני נכרי או באומר קנו לעכו"ם שלא בפני דזוכה לו חצרו של נכרי שלא מדעתו א"כ כשהנכרי מחזיר לו הבהמה אחר שבת איך רשאי ללוקחו הא הנכרי אינו נותן לו במתנה אלא בדרך חזרה דלא ידע דקנה הבהמה הוי כמו גזל נכרי דהישראל יודע האמת שהוא דנכרי ועיין:

There: he should declare it hefker between himself and himself. It is difficult for me: when he declares *hefker* not in the non-Jew's presence, or says "[my animal is] acquired by the non-Jew" not in his presence, where the non-Jew's courtyard acquires for him without his knowledge – if so, when the non-Jew returns the animal to him after Shabbos, how may he take it? The non-Jew does not give it to him as a gift, but as a return, since he does not know he acquired the animal; it is like stealing from a non-Jew, since the Jew knows the truth, that it is the non-Jew's. This requires examination.

בהמתי קנויה לעכו"ם

Acquired to the non-Jew

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

קנויה לעכו"ם. וצ"ע דבהגמ"ר כתוב בהמתי קנויה לך משמע דצ"ל להעכו"ם בהמתי קנויה לך כדי שיזכה בו העכו"ם אבל אם אמר שלא בפניו לא מהני דאפי' בישראל לא מהני אא"כ זיכה לו ע"י אחר לכן נ"ל דצ"ל לעכו"ם דוקא בפניו כדי שיתכוין לקנות:

Acquired to the non-Jew. This requires study, since in the Hagahos Mordechai it is written "my animal is acquired to you," implying that he must say to the non-Jew, "my animal is acquired to you," so that the non-Jew acquires it. But if he said it not in his presence, it does not help, since even with a Jew it does not help unless he transferred it to him through another. Therefore it seems to me that he must say it to the non-Jew specifically in his presence, so that he intends to acquire it.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

קנוייה לעכו"ם עמ"א בפניו שרי. ועא"ר אות י"א דקנויה ל"ך קונה עכו"ם מותר אף לכתחלה דמפעא פעי ויש לה קול ובפ"ע קנויה לעכו"ם דיעבד עכ"פ שרי כמו הפקר וצ"ע דלמ"ד הפקר בפ"ע לא מהני יש כאן עדיין איסור תורה ולעכו"ם אין כאן קנין כל שלא זיכה ע"י אחר:

Acquired by the non-Jew – on the Magen Avraham. Only in his presence is it permitted. See the Eliyahu Rabba, os 11: "acquired" – [where] the non-Jew acquires ל"ך, it is permitted even *l'chatchila*, since it bleats and has a voice; and [where he declared it] by himself acquired by the non-Jew, *b'diavad* at least it is permitted, like *hefker*. This requires study: according to the one who says *hefker* by oneself does not help, there is still a Torah prohibition here, and for the non-Jew there is no acquisition here as long as he did not transfer it [to him] through another.

And nevertheless no person can acquire it **ואפי' הכי אין שום אדם יכול לזכות בה**

TAZ 5 **ט"ז (ה)**

ואפ''ה אין שום אדם יכול לזכות בה. כב"י וז"ל ולכך צריך שיפרש שאינו מפקירה אלא ביום השבת דכיון דביום השבת רשות העכו"ם עליה שהי' מושכרת או שאולה לו אין אחר יכול לזכות בה ולכי נפיק שבת' הוה ליה כאלו חוזר וזוכה בה שלא הפקירה אלא בשבת לבד. ואע"ג דאין מפקירה אלא בשבת ולא לגמרי הוי הפקר כדאי' סוף פ' אין בין המודר עכ"ל.

And nevertheless no person can acquire it. The Bais Yosef wrote as follows: "Therefore he must specify that he makes it *hefker* only on the Shabbos day. Since on the Shabbos day the non-Jew has authority over it, since it was rented or lent to him, another cannot acquire it; and when Shabbos goes out, it is as if he acquires it again, since he made it *hefker* only on Shabbos alone. Although he makes it *hefker* only on Shabbos and not completely, it is *hefker*, as brought at the end of perek Ein Bein HaMudar." End quote.

העתקתי זה לפי ששמעתי ע"ש רב אחד שסמך על זה להתיר להלות בריבית על משכון דרך מכירה אע"פ שאינה מכירה ממש כגון שחייב להחזיר לו אפ"ה מותר שלא עשה מכירה זו אלא כדי להפקיע איסור ריבית כדרך שאמרינן כאן לענין שבת ואני אומר חלילה לעשות כן בישראל דכל שאין כאן מכירה הוי שם הלואה עליו ואסור וכאן הוה הפקר כראוי רק שלזמן הוא דהיינו ביום השבת ובשבת עצמו הוה הפקר גמור ואח"כ חוזר לבעליו הראשונים משא"כ במשכון הנ"ל שגוף הענין צריך להיות נמכר שיעשה הלוקח בו מה שלבו חפץ וזה אינו שם

I copied this because I heard about a certain Rav who relied on this to permit lending with interest against a pledge in the form of a sale, even though it is not an actual sale – such as where he must return it to him – nevertheless it is permitted, since he made this sale only to remove the prohibition of *ribbis*, in the way we say here regarding Shabbos. I say: Heaven forbid to do so among Jews, since wherever there is no sale, it carries the name of a loan, and it is forbidden. Here it is proper *hefker*, only that it is for a time – that is, on the Shabbos day – and on Shabbos itself it is complete *hefker*, and afterwards it returns to its first owners. This is unlike the above pledge, where the item itself must be sold, so that the buyer may do with it whatever he desires, and that is not so there.

וזה דומה למעשה דבית חורון בנדרים פרק אין בין המודר דאמרו כל מתנה שאם הקדישו אינו מוקדש אינה מתנה ובמכיר' זו אין הלוקח יוכל להקדיש' ממילא לא הוה מכירה וכההי' די"ד סימן קע"ג לענין מודר הנאה ונותן לאחרים כדי שיאכל המודר עמהם ע"ש וכ"כ כאן ס"ד שכיון שאינו יכול למוכר' אם ירצה נקראת בהמת ישראל.

This is similar to the incident of Beis Choron in Nedarim, perek Ein Bein HaMudar, where they said: any gift that, if he consecrated it, would not be consecrated, is not a gift. In this sale the buyer cannot consecrate it, so automatically it is not a sale. It is like the case in Yoreh De'ah siman 173 regarding one forbidden by vow to benefit, who gives to others so that the one forbidden by vow may eat with them; see there. So too wrote here seif 4: since he cannot sell it if he wishes, it is called the Jew's animal.

ולענין מכירת חמץ לעכו"ם בפסח יש ג"כ מקום לטעות ולומר (כיון) דאין ישראל אחר יכול לקנותה מהעכו"ם דהראשון לא נתכוין אלא להפקעת האיסור ולפי מ"ש אינו כן אלא שבסימן מ"ב פסק כן מטעם אחר דהיינו שהראשון שייך לקנותו קודם לשאר בני אדם מטעם מערופי' וע' סי' תמ"ח:

Regarding selling chametz to a non-Jew on Pesach, there is also room to err and say that another Jew cannot buy it from the non-Jew, since the first intended only to remove the prohibition. According to what I wrote, it is not so. However, in siman 42 [appar-

ently of the Masas Binyamin; cf. mz 5] he ruled so for a different reason, namely that the first one has a right to buy it before other people, for the reason of *ma'arufya* (an established customer relationship). See siman 448.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5 on Taz 5 **פרי מגדים – משבצות זהב (ה)**

ואפי' הכי עט"ז הנה דברי המחבר הם מריב"ש וכמו שציין באר הגולה ט' ובשבת אין רשות עכו"ם עליה כי התנה רק עד שבת ובשבת עכו"ם מחזיק שלא ברשות ומן התורה יכול ישראל לזכות מהפקר והבי"י כ"כ עמ"ש הר"פ בסמ"ק לשכור בהבלע"ה ויפקירנה ואין אחר יכול לזכות בה והיינו דרשות עכו"ם עליה בשבת וביום א' אע"ג שהשכיר רק על שבוע א' ובמ"ש אין רשות עכו"ם עליה מ"מ זוכה ישראל בעליו מיד בדיבור הואיל ולא הפקירו רק עד מ"ש ולכן עשה הבי"י כלומר ע"ש שאין הפקר גמור דודאי להר"פ בשבת הוה הפקר גמור יע"ש

And even so – on the Taz. Now, the words of the Mechaber are from the Rivash, as the Be'er HaGolah noted, [os] 9: on Shabbos the non-Jew has no rights in it, since he stipulated only until Shabbos, and on Shabbos the non-Jew holds it without permission; and by Torah law a [different] Jew could acquire it from the *hefker*. The Bais Yosef wrote so on what Rabbeinu Peretz wrote in the Smak – to rent [it out] absorbed and declare it *hefker*, and no one else can acquire it – that is, since the non-Jew has rights in it on Shabbos and on Sunday, even though he rented it only for one week; and on Motzaei Shabbos, [when] the non-Jew has no rights in it, nevertheless the Jew, its owner, acquires it immediately by speech, since he declared it *hefker* only until Motzaei Shabbos. Therefore the Bais Yosef did [explain]: "that is to say" – see there – that it is not complete *hefker*; for certainly according to Rabbeinu Peretz, on Shabbos it is complete *hefker*; see there.

אבל הטור חולק וסובר דלא הפקיר רק להנצל מאיסור שבת ולכן אף כשאין רשות עכו"ם עליה בשבת אין אחר יכול לזכות בה וזהו כוונת המ"א אות י"א ובא"ר י"ב תמה עליו ולמ"ש א"ש כי הטור חולק על הר"פ וכאמור ויראה מלבוש כן

But the Tur disagrees and holds that he declared it *hefker* only to be saved from the Shabbos prohibition; therefore, even when the non-Jew has no rights in it on Shabbos, no one else can acquire it. This is the intent of the Magen Avraham, os 11; the Eliyahu Rabba, [os] 12, wondered at him, but according to what I wrote it fits well, since the Tur disagrees with Rabbeinu Peretz, as stated; and so it appears from the Levush.

והנה מחלפא שיטתיה דהמחבר והר"ב בכאן לח"מ סימן רע"ג וסמ"ע אות י"א כי המחבר סובר שם דד"ת הפקר בפני אחד בעינן ומדרבנן ג' א"כ כאן ראוי להפקיר בפני א' עכ"פ ולהר"מ שם מ"ה בינו לבין עצמו נמי ומדרבנן ולהנצל מאיסור שבת די בפ"ע ובתו"ש העיר בזה ויראה מדבריו שמיירי שאין לו אחר ע"כ טוב יותר לצאת עכ"פ דעת האומרים בפ"ע הוה הפקר ודוחק:

Now, the approach of the Mechaber and the Rama here seems reversed from Choshen Mishpat siman 273, and the Sma os 11: for the Mechaber holds there that by Torah law we require *hefker* before one [person], and Rabbinically three; if so, here it would be fitting to declare *hefker* before at least one. And according to the הר"מ there, by Torah law even between himself and himself [suffices], and Rabbinically [more is needed]; and to be saved from a Shabbos prohibition, by himself suffices. The Tosefos Shabbos noted this, and it appears from his words that it speaks where there is no one else; therefore it is better to at least fulfill the opinion of those who say [declaring] by himself is *hefker*. This is forced.

ולפ"ז המחבר כתב הפקר בפ"ע או קנויה כו' דב' הדרכים אין אלא מדוחק אבל הלבוש היפוך קנויה או מפקיר וטוב יותר בפני ג' יע"ש (בלבוש עם א"ז יש חסרון תיבות) ומ"ש לכתחלה אסור דנראה כשכר שבת א"י והיה נראה הטעם דלא הוה הפקר גמור רק להנצל מאיסור שבת א"צ כן לכתחלה וא"ה במ"א אות ט"ת יבואר עוד.

According to this, the Mechaber wrote "*hefker* by himself, or acquired etc.," since both ways are only under pressure; but the Levush reversed: "acquired, or he declares *hefker*, and better before three"; see there (in the Levush, with the Elya Zuta, words are missing). What he wrote, that *l'chatchila* it is forbidden because it looks like *sechar Shabbos* – I do not know [why]. It would seem the reason is that it is not complete *hefker*, only to be saved from the Shabbos prohibition; one need not [do] so *l'chatchila*. With Hashem's help, on Magen Avraham os 9 it will be explained further.

ומ"ש הט"ז בשם רב אחד כו' הנה גם בצ"צ סימן כ' יע"ש התיר כה"ג להנצל מאיסור תורה בשבת וריבית כה"ג ובא"ר כתב דאין ראיה מב"מ דף ס"ג דהתם הוה רק רבית דרבנן אבל באיסור תורה בעינן מכירה גמורה יע"ש. ומכירת חמץ כה"ג עסי' תמ"ח אות ו' ומשאת בנימין סימן מ"ג התיר מטעם מערופיא יע"ש ואמנם לענין רבית י"ל בצ"צ דכל שאין דרך הלואה ממש ותואר מכירה לא הקפידה תורה ושריא אבל מכירת חמץ ושבת דין א' להם וא"י לחלק ביניהם ובת"מ מבואר דמכירת חמץ בעינן מכירה חלוטה ה"ה שבת כך.

What the Taz wrote in the name of a certain Rav etc. – also in צ"צ, siman 20 (see there), he permitted in such a case, to be saved from a Torah prohibition on Shabbos, and with *ribbis* in such a case. The Eliyahu Rabba wrote that there is no proof from Bava Metzia 63, since there it was only Rabbinic *ribbis*; but with a Torah prohibition we require a complete sale; see there. Selling chametz in such a way – see siman 448, os 6; and the Masas Binyamin, siman 43, permitted for the reason of *ma'arufya*; see there. However, regarding *ribbis* one can say [as] in צ"צ: wherever it is not actually the manner of a loan and it has the form of a sale, the Torah was not particular, and it is permitted. But the sale of chametz and Shabbos have one law, and I do not know how to distin-

guish between them; and in ת"מ it is explained that for the sale of chametz we require an absolute sale – the same applies to Shabbos.

ודברי ע"ש נראים אצלי יפים הובא בא"ז א"ר דבשעת מלאכה לא יזכה אחר דעובר על שביתת בהמתו ואח"כ כו' יע"ש ויראה לי דהיינו ההיא דריב"ש שאין רשות עכו"ם עליה בשבת דמתנה עמו שיחזיר לו קודם שבת ועכבה וא"כ יש חששא דיזכה בה אחר מהפקר מה התקנה יפקירנה רק בשעת מלאכה דהשתא לא יזכה אחר דלא חשיד ישראל לעבור על שביתת בהמתו ולאחר מלאכה אינה הפקר.

The words of the Olas Shabbos seem fine to me, cited in the Elya Zuta [and] Eliyahu Rabba: at the time of work no one else will acquire it, since he would transgress the resting of his animal, and afterward etc.; see there. It seems to me that this is that case of the Rivash, where the non-Jew has no rights in it on Shabbos, since he stipulated with him that he return it before Shabbos and he kept it; if so, there is a concern that another will acquire it from the *hefker*. What is the remedy? He should declare it *hefker* only at the time of work: now no one else will acquire it, since a Jew is not suspected of transgressing the resting of his animal; and after the work it is not *hefker*.

שוב ראיתי דאף ההיא דריב"ש א"ש דאף דעכבה העכו"ם שלא כדין ומדינא אין רשות עכו"ם עליה מ"מ לא הוה הפקר דעכו"ם חייב באונסין כ"ז שלא החזירה ורשות עכו"ם עליה ואין אחר יכול לזכות בה בשבת ולאחר השבת אה"נ דרשות בעליו עליה. אלא דא"כ לאחר שבת נמי חייב באונסין:

Then I saw that even that case of the Rivash fits well: even though the non-Jew kept it unlawfully, and by law the non-Jew has no rights in it, nevertheless it is not *hefker*, since the non-Jew is liable for *onsin* as long as he has not returned it, so it is in the non-Jew's domain, and no one else can acquire it on Shabbos; and after Shabbos, indeed, it is in its owner's domain. But if so, after Shabbos too he is liable for *onsin*.

ועיין בתב"ש בבכור שור פסחים כ"א צידד דמכירת חמץ בהערמה כזו אין בו איסור תורה דמפקיר ליה יע"ש ולפ"ז אחר הפסח אין כח לישראל אחר לזכות בו דהפקר הוה רק לימי הפסח ומכירה ג"כ רק להפקיע איסור דרבנן לבער מהעולם וכה"ג שרי בדרבנן עכ"פ כמש"ל בשם א"ר ואי"ה בהלכות פסח יבואר זה כי לענ"ד אין הביטול מועיל אם לא בלב שלם ובממון רב ודאי אין מפקיר בלב שלם ובעינן מכירה גמורה כד"ת וכדין וכאן אין להאריך:

See the Tevuos Shor, in the Bechor Shor on Pesachim 21: he considered that a sale of chametz with such a ruse involves no Torah prohibition, since he declares it *hefker*; see there. According to this, after Pesach another Jew has no power to acquire it, since the *hefker* was only for the days of Pesach; and the sale too is only to remove the Rabbinic prohibition, [the requirement] to eliminate it from the world; and in such a case it is permitted at least in a Rabbinic matter, as I wrote above in the name of the Eliyahu Rabba. With Hashem's help, in hilchos Pesach this will be explained, for in my humble opinion nullification helps only with a whole heart, and with a large sum of money he certainly does not declare *hefker* with a whole heart, and we require a complete sale according to Torah law and as is proper. Here there is no need to elaborate.

דודאי אין כוונתו רק כדי להפקיע מעליו איסור *In order to remove*

מגן אברהם (יא) **MAGEN AVRAHAM 11**

כדי להפקיע כו'. משמע דאפי' בשבת אין אדם יכול לזכות בו וכ"כ הלבוש מ"מ אין עובר עליו כיון שהפקירה כנ"ל דלא כע"ש ומהב"י אין ראיה דהוא פי' לדברי הר"פ:

In order to remove etc. This implies that even on Shabbos no person can acquire it, and so wrote the Levush. In any case, he does not transgress, since he made it *hefker*, as above – not like the Olas Shabbos. There is no proof from the Bais Yosef, since he was explaining the words of Rabbeinu Peretz.

פרי מגדים – אשל אברהם (יא) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11** on Magen Avraham 11

כדי עמ"א פירשתיו בט"ז באורך באות ה' דהטור חולק על הר"פ יע"ש. ובאיסור דרבנן כמו נוקשה ומי פירות עם מים למ"ד דהוה נוקשה י"ל אם מכר לעכו"ם בפסח בפשיטות מהני מכירה להפקיע איסור דרבנן עט"ז ה' ואי"ה בתמ"ח יבואר עוד בט"ז אות וי"ו מזה:

So that – on the Magen Avraham. I explained it at length on Taz os 5: that the Tur disagrees with Rabbeinu Peretz; see there. With a Rabbinic prohibition, like *nukshe*, and fruit juice with water according to the one who says it is *nukshe*, one can say that if he sold [it] to a non-Jew on Pesach, the sale simply helps to remove a Rabbinic prohibition; see Taz 5. With Hashem's help, in 448, Taz os 6, it will be explained further.

אבל ביום טוב אין אדם מצווה על שביתת *a person is not commanded about the resting of*

מגן אברהם (יב) **MAGEN AVRAHAM 12**

אין אדם מצווה וכו'. וביש"ש פ"ה דביצה חולק על זה ומביא הרי"ף והרא"ש שכתבו בשם הירושלמי אין רוכבין ע"ג בהמה משום שביתת בהמתו וזה גבי י"ט מתני עכ"ל ועב"י סי' ש"ה ומדברי ש"ל אין ראיה דהתם מיירי שהעכו"ם רוכב עליה ומביא עליה משאו' וזה אפי' באדם מותר דהא אין איסור הוצאה בי"ט אלא שאסור מדרבנן כמ"ש סימן תצ"ה ס"ג ע"ש

A person is not commanded etc. The Yam Shel Shlomo, perek 5 of Beitza, disagrees with this, and brings the Rif and Rosh, who wrote in the name of the Yerushalmi: one may not ride on an animal because of *shvisas behemto*, and this is taught regarding Yom Tov. End quote. See the Bais Yosef, siman 305. There is no proof from the Shibbolei HaLeket, since there it speaks of where the non-Jew rides on it and brings loads on it, and this is permitted even for a person, since there is no prohibition of carrying on Yom Tov, only that it is rabbinically forbidden, as written in siman 495:3; see there.

וכ"כ הריב"ש סי' כ"ד בשם הרשב"א דכשטוען' בחצר משא בשבת ליכא משום שביתת בהמתו אלא כשמחמר אחריה אסור משום מחמר והר"ן סובר דאפי' משום מחמר ליכא, ועב"ח שלא נחית לחלק בזה ומ"ש בירושלמי אין רוכבין משום שביתת בהמתו אף על גב דחי נושא את עצמו נ"ל דטעמו משום שמא יצא חוץ לתחום כדאי' בגמרא והוא סובר תחומין דאורייתא והאדם בעצמו אינו עושה איסור כיון שיושב על הבהמה כמ"ש הרא"ש פרק מי שהוציאוהו בשם רשב"ם ועמ"ש סימן ש"ה,

So too the Rivash wrote in siman 24 in the name of the Rashba, that when loading a burden on it in a courtyard on Shabbos there is no issue of *shvisas behemto*, but when he drives it, it is forbidden because of *mechamer*; and the Ran holds that there is not even *mechamer*. See the Bach, who did not go into this distinction. What it says in the Yerushalmi, "one may not ride because of *shvisas behemto*," even though a living being carries itself – it seems to me the reason is lest he go out of the *techum*, as brought in the Gemora, and he holds *techumin* are from the Torah. The person himself does no prohibition, since he sits on the animal, as the Rosh wrote in perek Mi She'hotziuhu in the name of the Rashbam; see what is written in siman 305.

ובאמת ז"ל הירושלמי היה רוכב ע"ג בהמה א"ל רד וכו' שני' היא משום שמצווה על שביתת בהמתו וכו' ונ"ל פי' דאף על גב שעלה א"ל לירד משום שצער הוא לה כמ"ש סימן ש"ה סי"ח משא"כ באילן כמ"ש רסי' של"ו ודכוותיה כתבו התוס' בשבת דף קכ"ב בב"י סי' תצ"ה כתב שביתת בהמה ומחמר בי"ט יש אוסרין ויש מתירין ודעת הרב"י שם לאסור ע"ש ולכן יש להחמיר, ולהשתמש בב"ח פשיטא דאסור מדרבנן כמו בשבת ועיין במסכ' מכות פ"ג וריש מי שהחשיך:

In truth, this is the language of the Yerushalmi: "he was riding on an animal; he said to him, get down etc.; it was taught, because he is commanded concerning *shvisas behemto*, etc." It seems to me the explanation is that even though he got up, he told him to get down because it is distress to the animal, as written in siman 305:18 – unlike a tree, as written at the beginning of siman 336; and similarly Tosfos wrote in Shabbos daf 122. In the Bais Yosef, siman 495, he wrote that regarding *shvisas behaima* and *mechamer* on Yom Tov, some forbid and some permit, and the Bais Yosef's opinion there is to forbid; see there. Therefore one should be stringent. To make use of animals (*ba'alei chaim*) is obviously rabbinically forbidden, as on Shabbos. See Maseches Makkos perek 3 and the beginning of Mi She'hechshich.

פרי מגדים – אשל אברהם (יב) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12** on Magen Avraham 12

אין עמ"א יש"ש פרק חמישי דביצה סי' ו"ו ומ"ש בי"ט משאות באדם מותר שלא לצורך כלל לוקה עמ"א תקי"ח אות ג'. ומחסר כל היכא דבאדם לאו מלאכה בבהמה נמי ליכא מחמר עסי' רס"ו (הפרש יש בין שביתה דוקא בהמתו ומחמר אחר בהמה טעונה ברה"ר ד"א אפי' דחבריה עובר משום מחמר עיין ר"ן ר"פ מי שהחשיך ורשב"א בשבע שיטות שם ורס"ו מ"א אות ה' ואף לדיעה א' שם י"ל דפריך מחמר ממש והיה סבור דכה"ג דעביד קצת מעשה לא התירו לו משום פסידא מ"מ הדין אמת דמחמר אחר בהמת חבירו דנפיק מלא תעשה מלאכה אתה ובהמתך אף דחבריה משא"כ למען ינוח שורך)

There is no – on the Magen Avraham. Yam Shel Shlomo, perek 5 of Beitza, siman 6. What he wrote, that on Yom Tov loads with a person are permitted – [if] not for any need at all, he receives lashes; see Magen Avraham 518, os 3. ומחסר: wherever with a person it is not a *melacha*, with an animal too there is no [prohibition of] driving; see siman 266. (There is a difference between [animal] resting – specifically his own animal – and driving behind a loaded animal four amos in a *reshus harabim*: even [an animal] of his fellow, he transgresses on account of driving; see the Ran, beginning of the perek "Mi Shehechshich," and the רשב"א in the Sheva Shitos there, and 266, Magen Avraham os 5. And even according to the first opinion there, one can say that he asks [from] actual driving, and he thought that in such a case, where he does some act, they did not permit it to him because of loss. Nevertheless the din is true that one who drives behind his fellow's animal [transgresses], since it derives from "you shall not do any work, you ... and your animal," even [if it is] his fellow's; unlike "so that your ox may rest.")

והירושלמי פ"ה דביצה ה"ב היה רוכב ע"ג בהמה (ב"ט מפרשים) א"ל רד שני"א הוא שמצוה על שביתת בהמתו למען ינוח (שאני כו') ומפרשים דסובר הירושלמי תחומין ד"ת אסור (או חוץ לג' פרסאות) אלמא סובר שביתת בהמה ב"ט אסור. אבל בש"ה אות זי"ן ואות ח"י דאף למ"ד תחומין ד"ת אין מוזהר על שביתת בהמתו דלית ביה כרת וסקילה (סקילה ל"ד דהאיכא חד דלא חייב סקילה באדם אלא כרת עיין שבת ו' ב' איסי יע"ש) ומפרש האדון ז"ל דירושלמי לאו שביתה ממש אלא ה"פ רד אף במזיד משום צער ב"ח ובאילן במזיד לא ירד וז"ש למען ינוח כו' (שמות כ"ג יו"ד) ודרשינן תן לו נייח שלא יהא לו צער עיין רש"י חומש שם ושביתה ל"ד אלא כלומר שיהא לו נחת ומש"ה ירד אף במזיד וא"ש הכל ותוס' שבת קכ"ב א' ד"ה העמיד וא"י דגם רש"י בחומש הביאו:

The Yerushalmi, perek 5 of Beitza, halacha 2: [if] he was riding on an animal (the commentators explain: on Yom Tov), they say to him "dismount"; it is different, since he is commanded about the resting of his animal, "so that it may rest" (it is different etc.). The commentators explain that the Yerushalmi holds that *techumin* is a Torah prohibition (or beyond three parsaos); this shows that it holds that animal resting on Yom Tov is forbidden. But in 305, os 7 and os 18: even according to the one who says *techumin* is Torah law, one is not warned about the resting of his animal [for it], since it carries no *kares* or stoning (stoning is not precise, for there is one who holds it is not liable to stoning with a person, only *kares*; see Shabbos 6b, Issi; see there). The master (z"l) explains that the Yerushalmi does not [mean] actual resting, but this is the explanation: "dismount," even [if he rode] deliberately, because of the suffering of animals; whereas with a tree, [if he climbed] deliberately he does not come down. This is what is written, "so that [your ox and your donkey] may rest" etc. (Shemos 23:12; printed as 23:10), and we expound: give it rest, so that it should not suffer; see Rashi on Chumash there. "Resting" is not precise, but rather that it should have ease; therefore he dismounts even [if he rode] deliberately. Everything fits well. And Tosfos, Shabbos 122a, ד"ה העמיד; I do not know [why], since Rashi on Chumash also brought it.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 12 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק י"ב וזה אפילו באדם מותר דהא אין איסור הוצאה ב"ט אינו מובן לי דהא קיי"ל דיש עירוב והוצאה ליו"ט אלא דמותר מטעם מתוך היכא דיש צורך קצת אבל במשאות דלא הוי צ"ק אסו' מדאורייתא גם הא לנכרי אפי' מלאכת א"צ אסור והכא מלאכת הבהמה בשביל נכרי:

Magen Avraham s"k 12: "And this is permitted even with a person, since there is no prohibition of carrying on Yom Tov." This is not understood by me, since we hold that there is *eruv* and [a prohibition of] carrying on Yom Tov, only that it is permitted for the reason of *mitoch* where there is some need; but with loads, where there is not even some need, it is forbidden by Torah law. Also, for a non-Jew even מלאכת א"צ is forbidden, and here the animal's work is for the non-Jew.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 12 **רבי עקיבא איגר**

שם ודעת הרב"י שם לאסור. נ"ל ראיה דהרמב"ם ס"ל לאיסור דהא וודאי אם אמרי' אין שביתה בבהמה ב"ט דלמען ינוח כתיב רק בשבת ממילא גם ביוה"כ ליכא ש"ב ומחמר והרי הרמב"ם כ' פ"ח ה"י מהל' עירובין יראה לי יוה"כ שחל בע"ש או לאחר שבת שהן כיום א' וחדא קדושה להם וכ' הה"מ הטעם כיון דכל מה שאסור בשבת אסור ביוה"כ ע"ש והרי אין זה כלל דהא בשבת אסור ש"ב ומחמר משא"כ ביוה"כ יש ש"ב ומחמר ממילא ה"נ ביו"ט ודו"ק:

There: "And the opinion of the Rav Bais Yosef there is to forbid." It seems to me there is a proof that the Rambam holds it forbidden. For certainly, if we say there is no animal resting on Yom Tov, since "so that it may rest" is written only regarding Shabbos, automatically on Yom Kippur too there is no [prohibition of] animal resting or driving. Yet the Rambam wrote in perek 8 of hilchos Eruvin, halacha 10: "It seems to me that Yom Kippur that falls on Erev Shabbos or after Shabbos – they are like one day and have one sanctity"; and the Magid Mishna wrote the reason: since everything forbidden on Shabbos is forbidden on Yom Kippur; see there. But [according to that view] this is not so at all, since on Shabbos animal resting and driving are forbidden, whereas on Yom Kippur animal resting and driving would be permitted. Automatically, the same applies on Yom Tov. Consider this carefully.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 12 **רבי עקיבא איגר**

שם ולכן יש להחמיר. וע' תשו' בשמים ראש סי' מ"ח:

There: "And therefore one should be stringent." See the teshuvos Besamim Rosh, siman 48.

TAZ 6 **ט"ז (ו)**

אבל בי"ט כו' עי' סי' תצ"ה ס"ג:

But on Yom Tov etc. See siman 495:3.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 6 on Taz 6 **פרי מגדים – משבצות זהב (ו)**

אבל בי"ט עט"ז הראה לתצ"ה ס"ג אות ג"ה בט"ז ומ"א משום עובדין דחול הא שביתת בהמתו ב"ט מותר ועמ"א כאן אות י"ב ופר"ח תצ"ה כתב לאסור מחמר ל"י"ט: ולהתיר שביתת בהמה ב"ט רק משום עובדין דחול יע"ש וא"ה במ"א אות י"ב יבואר עוד:

But on Yom Tov – on the Taz. He pointed to 495:3, os ג"ה, in the Taz and Magen Avraham: [it is forbidden] because of weekday activity; but the resting of his animal on Yom Tov is permitted. See Magen Avraham here, os 12. The Pri Chadash, 495, wrote to forbid driving on Yom Tov, and to permit animal resting on Yom Tov, only because of weekday activity [is it forbidden]; see there. With Hashem's help, on Magen Avraham os 12 it will be explained further.

והנה יש לי כאן הרהורי דברים והנני פורטם בעזה"י דע שביחת בהמה בשבת נפיק מקרא למען ינוח שורך (שמות כ"ג י"ב) עב"ח אבל הלבוש כתב לא תעשה מלאכה אתה ובהמתך (שמות כ' י"ד) וברי"מ פ"ך מה"ש ה"א משמע דשביתה רק עשה ומחמר לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד להמעיין היטב במ"מ ובהלכה י"ד משוה שביתת עבד לבהמה משמע שניהם בעשה על האדון ובעליו ורש"י בפ' משפטים למען ינוח תן נ"ח עפ"י דרש ולא כפשוטו שביתת בהמה משמע כלבוש דנפיק מלא תעשה כל מלאכה אמנם הר"ב דכתב כאן דשביתה ב"ט שריא משמע מחמר אסור ב"ט ובפר"ח בתצ"ה משמע דשביתה רק עשה ועב"י תצ"ה משמע דעתו שביתה לאו יע"ש

Now, I have some thoughts here, and I will set them out with Hashem's help. Know that animal resting on Shabbos derives from the pasuk "so that your ox may rest" (Shemos 23:12); see the Bach. But the Levush wrote [that it derives from] "you shall not do any work, you ... and your animal" (Shemos 20:10). From the Rambam, perek 20 of hilchos Shabbos, halacha 1, it is implied that resting is only a positive commandment, and driving is a negative commandment that was given as the warning for a court-imposed death penalty – for one who examines the Magid Mishna well. In halacha 14 he equates the resting of a slave to [that of] an animal, implying that both are a positive commandment upon the master and the owner. Rashi in Parshas Mishpatim [explains] "so that it may rest" as "give it rest," according to the derash, and not according to its simple meaning of animal resting – implying like the Levush, that it derives from "you shall not do any work." However, the Rav [the Rama], who wrote here that resting on Yom Tov is permitted, implies that driving is forbidden on Yom Tov; in the Pri Chadash on 495 it is implied that resting is only a positive commandment; and see the Bais Yosef, 495: it implies his opinion is that resting is a negative commandment; see there.

והנה לענין אי מחויב לפזר ממונו לעכב עכו"ם שלא יעשה מלאכה בבהמתו בעשה מבואר בתרנ"ו במ"א אות ז"י"ן בעני א"צ לית"ן ממון וב"י"ד קנ"ז בש"ך אות ג' חומש יע"ש ובל"ת מחויב ליתן כל אשר לו יע"ש: ובסכנת אבר לקולא בעשה ול"ת: ומ"מ אף אי שביתה בלאו כל דאין עובר בידים י"ל דא"צ לבזבז הון רב עליה דוקא שלא יעבור בקום ועשה כו' אלא שראיתי בבכור שור פסחים כ"א כתב בפשיטות צריך ליתן כל ממונו ולא יעבור על ל"ת ושם בל יראה לאו שאין בו מעשה הוא ואם שבא ע"י מעשה ידיו שקנה קודם פסח א"י מנין לו ובפתיחה כוללת כתבנו מזה.

Now, regarding whether he is obligated to spend his money to prevent the non-Jew from doing work with his animal: with a positive commandment, it is explained in 656, Magen Avraham os 7, that a poor person need not give money; and in Yoreh De'ah 157, Shach os 3, a fifth; see there. With a negative commandment he is obligated to give all he has; see there. With danger to a limb, [we are] lenient with a positive and a negative commandment. Nevertheless, even if resting is a negative commandment, as long as he does not transgress actively, one can say he need not spend a great fortune on it – only so that he not transgress actively etc. However, I saw in the Bechor Shor, Pesachim 21, that he wrote simply that one must give all his money and not transgress a negative commandment – and there, *bal yera'eh* is a negative commandment without an act. And if [you say] it came about through an act of his hands, that he acquired it before Pesach – I do not know where he gets this. We wrote about this in the Pesicha Kollelles.

ומחמר אחר בהמתו בשבת אי מפסל לעדות מ"ה ה"ה או לאו מסופק אני ועיין מ"מ ל"ד ופשיטא חייבי מיתות שוגגין ולאוין דמפסל וכאן י"ל דאין מחויב כלל מלקות על לאו בזה ול"ד ללא התרו ביה.

One who drives behind his animal on Shabbos – whether he is disqualified from testimony by Torah law or not, I am in doubt. See 34 ,מ"מ. It is obvious [regarding] חייבי מיתות שוגגין ולאוין that he is disqualified; and here one can say that he is not liable to lashes at all for the negative commandment in this, and it is not comparable to [one whom] they did not warn.

ואם בהמת חרש ששומע ואין מדבר דאין יכול להפקיר בפה ובלב אין מהני ומהא אמינא לה ממ"ש הר"ן ריש פסחים דחמץ מהני דאין ברשותו של אדם ובגלוי דעתא כ"ד סגי משא"כ בממון גמור כו' א"כ חרש כזה אין יכול להפקיר בלב וע"י כתב עיין אה"ע סימן קכ"א בח"מ ח' וב"ש אות ו' יע"ש וע"י שליח להפקיר עסי' תל"ד ס"ד יע"ש ואף חרש שנתחרש אח"כ לא ממעי אמו כל שאין מדבר ולא שומע כלום כשוטה יחשב עיין מ"מ סימן רל"ה סי"ח:

And [what of] the animal of a *cheresh* who hears but does not speak, who cannot declare *hefker* by mouth, and in the heart it does not help? I say this from what the Ran wrote at the beginning of Pesachim: with chametz it helps, since it is not in a person's domain, and a revelation of intent of any sort suffices; unlike with complete property etc. If so, such a *cheresh* cannot declare *hefker* in his heart. And by writing – see Even HaEzer siman 121, Chelkas Mechokek 8 and Bais Shmuel os 6; see there. And through an agent to declare *hefker* – see siman 434:4; see there. Even one who became deaf later, not from his mother's womb – whoever neither speaks nor hears anything is considered like a *shoteh*; see מ"מ, siman 235:18.

ודין שביתה היינו כל מה שאדם מצווה עליו בהמתו נמי וכל מה שבאדם דרבנן אין מוזהר בבהמתו. ודין מחמר יש מחלוקת עמ"א אות י"ב יע"ש. ובכאן אין להאריך יותר:

The law of resting: whatever a person is commanded about, [so too] his animal; and whatever is Rabbinic for a person, he is not warned about with his animal. Regarding the law of driving there is a dispute; see Magen Avraham os 12; see there. Here there is no need to elaborate further.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם בהג"ה אין אדם מצווה על שביתת ע' לקמן סי' ש"ד בתוס' שבת ס"ק ה':

There, in the gloss: a person is not commanded about the resting of. See below, siman 304, in the Tosefos Shabbos, s"k 5.

שביתת בהמתו ביום טוב. *the resting of his animal on Yom Tov*

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם שביתת בהמתו ביו"ט. וכן הסכים בתשו' אהל יעקב למהריק"ש סי' פ"ט:

There: the resting of his animal on Yom Tov. So too agreed the teshuvos Ohel Yaakov of the Maharikash, siman 89.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

אסור להשכיר וכו' – אפילו ביום ראשון ואפילו בהבלעה:

It is forbidden to rent etc. – even on Sunday and even absorbed.

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

כדי שיעשה וכו' – צ"ל שמא יעשה בה [הגר"א וכן מוכח מהש"ע גופא]:

So that he does etc. – It should read "lest he do with it" [Gra, and so is evident from the Shulchan Aruch itself].

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

על שביתת בהמתו – דכתיב למען ינוח שורך וחמורך וגו' ואע"ג דהשכיר הבהמה לא"י הא קי"ל דשכירות לא קניא והו"ל בהמתו של ישראל ומצווה על שביתתה וי"א דלחומרא אמרינן דשכירות קניא וע"כ אם ישראל שכר בהמה מא"י מצווה על שביתתה ונכון להחמיר כיון דהוא איסור דאורייתא ואם שכרה מא"י וחזר והשכירה לא"י שרי ממה נפשך. ואם קנה בהמה מא"י או מכר לא"י במשיכה לחוד או בכסף לחוד הוי ספיקא דדינא ואזלינן לחומרא לענין שביתת בהמה [תו"ש]:

Concerning the resting of his animal – As it is written, "so that your ox and your donkey may rest..." Although he rented the animal to a non-Jew, we hold that a rental does not acquire, and it is the Jew's animal, and he is commanded concerning its resting. Some say that for stringency we say a rental acquires; therefore, if a Jew rented an animal from a non-Jew, he is commanded concerning its resting, and it is proper to be stringent since it is a Torah prohibition. If he rented it from a non-Jew and rented it out again to a non-Jew, it is permitted either way. If he bought an animal from a non-Jew, or sold one to a non-Jew, with *meshicha* alone or money alone, it is a legal doubt, and we go stringently regarding *shvisas behaima* [Tosefos Shabbos].

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

אין הא"י נאמן – ומירתת נמי לא מירתת לעשות בה מלאכה כיון שהוא ברשותו ע"י שאלה או שכירות לא נתפס עליו כגנב עי"ז משא"כ ברישא כשמתנה שיחזירנה לו קודם שבת כבר כלה השאלה והשכירות קודם השבת ועי' לקמן סי' ש"ה סכ"ג [אחרונים]:

The non-Jew is not believed – He is also not afraid to do melacha with it, since it is in his domain through lending or rental, and he is not caught as a thief through this. This is unlike the first case, where he stipulates that he return it before Shabbos, since the lending and rental already ended before Shabbos. See below siman 305:23 [Acharonim].

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

יפקירנה וכו' – וזהו דוקא בדיעבד שכבר התנה עמו ועיכבה בשבת אבל לכתחלה אסור להשכירה ע"ד שכשיגיע יום השבת שיפקירנה ואפילו אם יפקירנה בפני שלשה שאין הכל יודעים מן ההפקר ואתי לידי חשדא שיאמרו בהמתו של ישראל עושה מלאכה בשבת ואף במכירה אין היתר אלא כשמוכר בהמתו לא"י במכירה גמורה על כל ימי השבוע ולא כשמוכר לו על יום השבת לחוד מפני חשדא וכנ"ל

He should make it hefker etc. – This is only *b'diavad*, where he already stipulated with him and he kept it over Shabbos. But *l'chatchila* it is forbidden to rent it out on the understanding that when Shabbos comes he will make it *hefker*, even if he makes it *hefker* before three people, since not everyone knows of the *hefker*, and it will lead to suspicion, that they will say a Jew's animal is doing melacha on Shabbos. Even with a sale there is no heter except when he sells his animal to a non-Jew in a complete sale for all the days of the week, and not when he sells it to him for the Shabbos day alone, because of suspicion, as above.

והב"ח מתיר לכתחלה להשכיר ע"ד שיפקירנה בפני ג' דכיון דג' ליודעים מיפרסמא מילתא ולא יבא לידי חשדא ובשעת הדחק אפשר שיש לסמוך על דבריו ובסוף הסימן נבאר אי"ה:

The Bach permits *l'chatchila* renting it out on the understanding that he will make it *hefker* before three, since with three the matter is publicized and will not lead to suspicion. In a pressing time, perhaps one may rely on his words. At the end of the siman we will explain, with Hashem's help.

MISHNA BERURA 15 משנה ברורה (טו)

בינו לבין עצמו – שאז אינו מצווה על שביתתה כיון שאינו שלו שכבר הפקירה ואע"ג דהפקר בעינן שיהיה בפני שלשה זהו מדרבנן אבל מדאורייתא אפילו בינו לבין עצמו סגי והכא שכבר השכירה והתנה עמו שיחזירנה ועיכבה די בזה כדי להנצל מאיסורא דאורייתא

Privately – For then he is not commanded concerning its resting, since it is not his, as he already made it *hefker*. Although *hefker* must be before three, that is rabbinic; but from the Torah, even privately is enough. Here, where he already rented it out and stipulated with him that he return it, and he kept it, this is enough to be saved from the Torah prohibition.

ועיין בב"י שיש פוסקים שסוברין דגם בכאן אף שהוא דיעבד בעינן דוקא תלתא וע"כ טוב ליזהר בזה לכתחלה אם יש באפשרי ועכ"פ יזהר להפקירה בפני אחד דרבים מגדולי הפוסקים סוברים דאף דאורייתא אינה הפקר עד שיפקירה עכ"פ בפני אדם אחד ואפילו בפני אחד מאנשי ביתו די בזה:

See the Bais Yosef, that some Poskim hold that here too, even though it is *b'diavad*, we require specifically three. Therefore it is good to be careful about this *l'chatchila* if possible. At least he should be careful to make it *hefker* before one person, since many of the great Poskim hold that even from the Torah it is not *hefker* until he makes it *hefker* at least before one person – even before one of the members of his household is enough.

MISHNA BERURA 16 משנה ברורה (טז)

בהמתו קנויה להא''י – עיין במ"א שדעתו דדוקא אם אומר לו בפניו בהמתי קנויה לך שאז מתכוין הא"י לקנותה והיא נקנית לו באמירה זו כיון שהיא ברשותו וקניא ליה חצירו אבל אם אומר כן שלא בפניו לא קנאה הא"י כלל. ואפילו אם זיכה לו ע"י ישראל אחר ג"כ לא מהני כמבואר בח"מ סימן רמ"ג סי"ד וכן הסכים הפמ"ג ושארי אחרונים כהמ"א ופשוט דאפילו באומר בהמתי קנויה לך בעינן שיהיה לזה ג"כ פסיקת דמים דאל"ה אין זה מכירה כלל וכ"כ בח"א בכלל נ"ח:

My animal is acquired to the non-Jew – See the Magen Avraham, whose opinion is that only if he says to him in his presence, "my animal is acquired to you," does the non-Jew intend to acquire it, and it is acquired by him through this statement, since it is in his domain and his courtyard acquires for him. But if he says this not in his presence, the non-Jew does not acquire it at all. Even if he transferred it to him through another Jew, it also does not help, as explained in Choshen Mishpat siman 243:14. So too agreed the Pri Megadim and other Acharonim with the Magen Avraham. It is obvious that even when saying "my animal is acquired to you," we also require for this a fixed price, for otherwise this is not a sale at all; so too wrote the Chayei Adam in klal 58.

MISHNA BERURA 17 משנה ברורה (יז)

כדי שינצל וכו' – ר"ל אבל לכתחלה אין לסמוך להשכיר ע"ד שיפקיר כשיגיע יום השבת או שיקנהו או להא"י שההפקר וההקנאה אינן מפורסמין ויש כאן חשש מראית העין וכנ"ל ועין בסוף הסימן:

In order to be saved etc. – This means: but *l'chatchila* one should not rely on renting it out on the understanding that he will make it *hefker* when Shabbos comes, or transfer it then to the non-Jew, since the *hefker* and transfer are not publicized, and there is concern of *maris ayin*, as above. See the end of the siman.

MISHNA BERURA 18 משנה ברורה (יח)

דודאי אין כונתו – ר"ל שבודאי לא היה בדעתו שישאר הפקר לעולם כ"א ליום השבת בלבד כדי להפקיע מעליו איסור שבת ולאחר השבת יחזור לרשותו אבל ביום השבת גופא בודאי הוא הפקר גמור [וגם זה מקרי בשם הפקר וכדאיתא בגמרא דאפילו הפקר ליום אחד הוי הפקר] ואין צריך לחוש שמא יזכה בה אחר בשבת גופא שבודאי הא"י לא יניחנו כ"ז שהיא ת"י למלאכתו:

For certainly his intent is not – This means: certainly it was not in his mind that it should remain *hefker* forever, but only for the Shabbos day alone, to remove the prohibition of Shabbos from himself, and after Shabbos it returns to his domain. But on the Shabbos day itself it is certainly complete *hefker* [and this too is called *hefker*, as stated in the Gemora, that even *hefker* for one day is *hefker*]. One need not be concerned lest another acquire it on Shabbos itself, since certainly the non-Jew will not leave it as long as it is in his hand for his work.

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

אין אדם מצווה וכו' – דשביתת בהמתו ילפינן ממה דכתיב למען ינוח שורך וחמורך כמוך והאי קרא בשבת כתיב ואפ"ה לא ישכירם אלא בהבלעה דלא יהיה שכר יו"ט

A person is not commanded etc. – Since *shvisas behemto* we learn from what is written, "so that your ox and your donkey may rest like you," and this pasuk is written regarding Shabbos. Nevertheless, he should rent them out only absorbed, so that it will not be *sechar Yom Tov*.

והנה המהרש"ל חולק ע"ז ודעתו דיו"ט ושבת שוין הן בזה כמו בכל מלאכות ועין במג"א שהאריך בזה ומביא דהב"י בסימן תצ"ה הביא דעות הראשונים בזה ומצדד שם לאיסור וע"כ יש להחמיר ובביאור הגר"א ג"כ האריך בזה ומסיק דהעיקר כדעת מהרש"ל הנ"ל וגם לקמן בסימן תצ"ה ס"ג מפרש הגר"א מה שכתוב שם בשו"ע דאין מוציאין משא על הבהמה ביו"ט הטעם הוא משום שביתת בהמתו:

The Maharshal disagrees with this, and his opinion is that Yom Tov and Shabbos are equal in this, as with all melachos. See the Magen Avraham, who discussed this at length and brings that the Bais Yosef in siman 495 brought the opinions of the Rishonim about this and leans toward prohibition; therefore one should be stringent. In the Biur HaGra too he discussed this at length and concludes that the main opinion is like the Maharshal above. Also below in siman 495:3 the Gra explains that what is written there in the Shulchan Aruch, that one may not take out a burden on an animal on Yom Tov, is for the reason of *shvisas behemto*.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Shevisas behemto

– If the non-Jew accepted full liability, the animal is considered his; the other view holds it remains the Jew's, since the non-Jew may not sell it (the seif; MB 20).

Melacha: Named in the seif: plowing with the oxen – *Choresh* (חורש #2).

Making It the Non-Jew's

HALACHA 246:4

In seif 4, the first opinion holds that when the non-Jew accepts all responsibility, including rise and fall in value, the animal is entirely in his domain, even though he returns it if nothing happens (MB 20). The second opinion requires that he be able to sell it.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ישראל שהשכיר שוורים לעכו"ם לחרוש בהם, וחורש בהם, יש מתירים אם קבל עליו העכו"ם אחריות מיתה וגזילה וגניבה ויוקרא וזולא; וי"א דכיון שאין העכו"ם יכול למכר' אם ירצה, נקראת בהמת ישראל [ועיין למטה בסי' זה]:

4 A Jew who rented oxen to a non-Jew to plow, and he plows with them: some permit if the non-Jew accepted responsibility for death, robbery, theft, and rise and fall in value. Some say that since the non-Jew cannot sell it if he wishes, it is called a Jew's animal.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

אם קבל עליו וכו' – דעי"ז הוי הבהמה כמו של א"י ומותר לחרוש בה בשבת ואע"פ שמחזירה בעין אם לא יקרה לה כלום מ"מ השתא ברשת הא"י קאי לגמרי כיון דגם ליוקרא וזולא ברשותו היא:

If he accepted upon himself etc. – For through this the animal is like a non-Jew's, and it is permitted to plow with it on Shabbos. Although he returns it as is if nothing happens to it, nevertheless now it stands entirely in the non-Jew's domain, since it is in his domain even for rise and fall in value.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

ועיין למטה וכו' – היינו דשני יש מתירין ועין במה שנכתוב שם:

And see below etc. – That is, the second "some permit"; see what we will write there.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Shevisas behemto | Sechar Shabbos | Maris ayin

– A stipulation at the outset gives the non-Jew the Shabbos day (the seif); without it, taking a weekday for the Shabbos day is *sechar Shabbos* not absorbed (MA 13; MB 23).

– The arrangements should be publicized so there is no suspicion (MA 15; MB 30–31).

Melacha: Not named in the seif. MB 32 speaks of oxen used for plowing – *Choresh* (חורש #2).

Partnership in an Animal

HALACHA 246:5

A partnership in an animal follows siman 245: a stipulation at the beginning means the animal is not the Jew's at all on Shabbos. Afterwards they may divide equally, and even share responsibility equally all week (MA 13, MB 22). If they stipulated only after forming the partnership ("you take Shabbos and I a weekday"), then even if there is no problem of *shvisas behaima* since the non-Jew has a share, it is forbidden because he takes a weekday in exchange for Shabbos – *sechar Shabbos* without *havla'a* (MB 23).

The Bais Yosef suggests that if they never stipulated at all but divided the profit of the whole week equally, it would be permitted, since the Shabbos profit is absorbed, and the non-Jew works on Shabbos for his own share. The Mishna Berura (24) notes that the Shulchan Aruch did not rely on this, and following the Rama in 245:1, it is permitted only in a case of great loss.

The Loan Arrangements

The **Mishna Berura** (25 – 29) explains the arrangements:

– **A full loan:** the animal is valued at its present price, and any rise or fall is the non-Jew's. He also has the right to sell it, following the second opinion of seif 4.

– **Apotiki:** even though, as a designated security, the non-Jew can no longer sell it, it is permitted.

– **Pledge:** even if it is left with the Jew as collateral and the non-Jew takes it and works with it, it is permitted, since the animal itself is still in the non-Jew's domain. As long as he does not say "from now," the Jew does not acquire it retroactively if the non-Jew fails to pay (MA 14).

– **Accepting responsibility:** following the first opinion of seif 4. Writing it in their courts **15)** is to publicize it, so there will be no suspicion (MA 15, MB 30).

Using These Heterim

The Rama rules that all these heterim are halacha. The **Mishna Berura** (31 – 32) recommends:

> The best way is to sell the animal to the non-Jew on a weekday in a full sale, with a down payment, and the rest of the price as a loan, with the animal made an *apotiki* for the Jew. It is proper to do the sale before the town's judges, so that it is done according to halacha and publicized, avoiding *maris ayin*.

In a time of need – for example, one who owns fields and cannot give them to a non-Jew in *arisus* unless he also gives him oxen to plow – he may rely on the Bach and make them *hefker* before three people before Shabbos, with a whole heart, and publicize it. Without need, one should not rely on *hefker* (MB 32, Darchei Moshe).

Only for the Non-Jew's Own Work

All this applies only when the non-Jew uses the animal for his own work. If he uses it for the Jew's work on Shabbos, there is no heter even with a full sale, since the non-Jew is still doing the Jew's melacha. Therefore, if the horses are the Jew's and the non-Jew is his servant hired for all work, selling the horses does not help. It is permitted only if he is hired just for driving the horses to carry merchandise whenever needed, following the Rambam in 244:5 – and even then, he may not tell him to travel on Shabbos (MA 16, MB 33).

Kol Ba'al Nefesh

The **Biur Halacha** (ד"ה רק שיפרסם) brings the Knesses HaGedola in the name of the Maharam Alashkar, quoting Rabbeinu Yosef Gaon: it is forbidden to devise such schemes with a non-Jew. He concludes that places that customarily permit may be left alone, but every *ba'al nefesh* should be stringent with himself. The Tzemach Tzedek protests strongly against wagon drivers who deliberately sell their horses to carry loads on Shabbos, especially when the business is called by the Jew's name and the non-Jew is merely his hired hand. He permits through *hefker* only for a *mitzvah* of the public, such as rushing esrogim to the community in time.

The Mishna Berura (34) concludes: one should not protest against those who are lenient, since they have what to rely on, but every *ba'al nefesh* should do this only in a time of need and according to the ruling of a *chacham*. The Biur Halacha ends: whoever trusts in Hashem and fulfils the will of the Torah, למען ינוח שורך וחמורך, in its plain meaning, without schemes regarding Shabbos – fortunate is he, and Hakadosh Baruch Hu will surely grant him success in his possessions during the six days of work.

The **Mishna Berura** (34) adds a case from the Shvus Yaakov: a Jew whose horse the local ruler asks to borrow or rent, who cannot refuse because of *eiva*, should sell it to him for a small sum. If the ruler later returns it with payment, it is just a gift.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם ישראל ועכו"ם שותפין בבהמה, מות' לעשות בה עכו"ם מלאכה בשבת, ע"י שיתנה עם העכו"ם בתחלה כשקנו אות' שיטול העכו"ם בשבת וישראל ביום חול, ואם לא התנו מתחלה אסור, אע"פ שהתנו אחר כך; ואם ילוה אותה לעכו"ם בהלואה גמורה, שיהא רשות בידו להוציאה אם ירצה, שלא ברשות ישראל, ויזקוף הדמי' על העכו"ם ואחריות השוורים על העכו"ם, מותר. ויש מתירים אפי' לא יהא רשות ביד העכו"ם להוציאם, על ידי שיזקוף הדמים על העכו"ם במלוה ויחזור העכ"ם ויעשם אפותיקי (פירוש אפו תהא קאי כלומר לא יהיה לך פרעון אלא מזה) לישראל, או יהרהנם [פירוש משכון בלשון ישמעאל רהן) אצלו, ובלבד שלא יאמר לו: מעכשיו; ויש מתירים על ידי שיזהיר ישראל את העכו"ם שלא יעשה בה מלאכ' בשבת ואם יעבור ויעשה תהיה אחריות עליו אפילו מהאונסים, ויכתוב כן בערכאותיהם, דהשתא אם בא לעשות בו מלאכה בשבת אינה בהמת ישראל, שהרי קנא' העכו"ם להתחייב באונסיה:

הגה וכל צדדי היתרים אלו הלכתא נינהו ויכול לעשות איזה מהן שירצה, ואפי' אם הבהמה כולה של ישראל דינו כאלו היתה בשותפות העכו"ם, רק שיפרסם שעשה דרך היתר:

---

5 If a Jew and a non-Jew are partners in an animal, it is permitted for the non-Jew to do melacha with it on Shabbos 13) by stipulating with the non-Jew at the beginning, when they bought it, that the non-Jew takes Shabbos and the Jew a weekday. If they did not stipulate at the beginning it is forbidden, even though they stipulated afterwards. If he lends it to the non-Jew as a full loan, so that he has the right to sell it if he wishes without the Jew's permission, and he fixes its value as a debt on the non-Jew, and the responsibility for the oxen is on the non-Jew – it is permitted. Some permit even if the non-Jew does not have the right to sell them, by fixing the value as a loan on the non-Jew, and the non-Jew makes them an apotiki[1] for the Jew, or 14) pledges them with him, provided he does not say "from now." Some permit by the Jew warning the non-Jew not to do melacha with it on Shabbos, and if he transgresses and does, the responsibility is on him even for accidents, 15) and he writes this in their courts. Then, if he comes to do melacha with it on Shabbos, it is not the Jew's animal, since the non-Jew acquired it to be liable for its accidents.

RAMA *All these heterim are halacha, and he may do whichever he wishes,* **16)** *even if the animal is entirely the Jew's – it is as if it were in partnership with the non-Jew – only he must publicize that he did it in a permitted manner.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

ע"י שיתנה עם העכו"ם בתחלה כשקנו אות' שיטול *By stipulating with the non-Jew*

MAGEN AVRAHAM 13 **מגן אברהם (יג)**

ע"י שיתנה עם העכו"ם. ואז מותרין אח"כ לחלק בשוה כמ"ש סימן רמ"ה ס"ב ואז אפילו אחריות שניהם בשוה כל ימות השבוע מותר (ר"ל חביב)

By stipulating with the non-Jew. Then they may afterwards divide equally, as written in siman 245:2. Then even if the responsibility of both is equal all the days of the week, it is permitted (Ralbach).

אבל אם לא התנו מתחלה אלא אחר שנשתתפו אומר לו טול כו' אף על פי שאין כאן משום שביתת בהמתו כיון שיש לנכרי חלק בו אסור דמ"מ הוא נוטל יום א' כנגד יום השבת והוי שכר שבת שלא בהבלעה ומזה היה יותר היתר שלא יאמר טול אתה כו' אלא יחלקו סתם כל השבוע ביחד (ב"י בשם רמ"ה ס"ק ר"ל חביב ססי' ק"ו) ומ"מ דוקא בהפסד גדול שרי לחלק סתם (ד"מ) ועיין סי' רמ"ה ס"א בהג"ה:

But if they did not stipulate at the beginning, but after they became partners he says to him, "take...," even though there is no issue of *shvisas behemto* since the non-Jew has a share in it, it is forbidden, since in any case he takes one day opposite the Shabbos day, and it is *sechar Shabbos* not absorbed. From this, it would be more permitted not to say "you take...," but to divide the whole week together without specification (Bais Yosef at the end of siman 245 in the name of the Rivash; so too wrote the Ralbach at the end of siman 106). Nevertheless, it is permitted to divide without specification only in a case of great loss (Darchei Moshe); see siman 245:1 in the gloss.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13 **פרי מגדים – אשל אברהם (יג)**

ע"י שיתנה עמ"א ברמ"ה ס"ב ועט"ז שם אות ב' הארכנו בזה וע"ד בזה וכאן אין להאריך:

Through stipulating – on the Magen Avraham. In 245:2, and see the Taz there, os 2 – we elaborated on this; and see Yoreh De'ah on this. Here there is no need to elaborate.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 13 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק י"ג ר"ל חביב אבל אם לא התנו תחלה אסור אף שאין כאן משום שביתת בהמתו מאחר שיש לגוי חלק בבהמה ואינו נמנע מלעשות בה מלאכה בע"כ של ישראל מ"מ הוא כו' כצ"ל:

Magen Avraham s"k 13. It should read: "(Ralbach). But if they did not stipulate at first, it is forbidden, even though there is no [issue] here of the resting of his animal, since the non-Jew has a share in the animal and does not refrain from doing work with it against the Jew's will; nevertheless it is etc."

יהרהנם [פירוש משכון בלשון ישמעאל רהן) אצלו *Pledges them with him*

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

יהרהנם אצלו. פי' אף על פי שיניחם ביד הישראל למשכון והעכו"ם נוטל אותם ועובד בהם שרי כיון דלא א"ל מעכשיו לא קנא' כמ"ש ססי' תמ"א ע"ש אפי' א"ל אם לא אתן לך המעות לזמן פלוני יהיו שלך:

Pledges them with him. This means: even though he leaves them in the Jew's hand as a pledge, and the non-Jew takes them and works with them, it is permitted, since he did not say "from now," he does not acquire it, as written at the end of siman 441; see there – even if he said, "if I do not give you the money by such-and-such time, they will be yours."

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

יהרהנם אצלו עמ"א אפי' יניחו במשכון שרי דעכו"ם וישראל ל"ק משכון עמ"א תמ"א אות ו"ו ויראה לי ישראל ומומר לעכו"ם שיש להם שותפות אסור להניחם במשכון דאע"פ שחטא ישראל הוא וא"ה בתמ"א יבואר עוד בזה:

He should pawn them with him – on the Magen Avraham. Even [if] they leave it as a pledge it is permitted, since [between] a non-Jew and a Jew a pledge does not acquire; see Magen Avraham 441, os 6. It seems to me that a Jew and an apostate to idolatry who have a partnership – it is forbidden to leave them as a pledge, since even though he sinned, he is a Jew. With Hashem's help, in 441 it will be explained further.

ויכתוב כן בערכאותיהם *And he writes this*

MAGEN AVRAHAM 15 **מגן אברהם (טו)**

ויכתוב כן. היינו לפרסומי מלתא:

And he writes this. That is, to publicize the matter.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15 on Magen Avraham 15 **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

ויכתוב עמ"א אף להאוסרים עס"ג לכתחלה להפקיר בפ"ע רק דיעבד שרי משא"כ אם מפרסם שרי לכתחלה עא"ר אות ט"ז ובתו"ש אות ט"ז:

[1] A designated security: "only from this shall you be paid." The explanation appears in the Shulchan Aruch.

And he should write – on the Magen Avraham. Even according to those who forbid in seif 3 to declare *hefker* by himself *l'chatchila*, and only *b'diavad* is it permitted – unlike if he publicizes it, [where] it is permitted *l'chatchila*. See the Eliyahu Rabba, os 16, and the Tosefos Shabbos, os 16.

העכו"ם להתחייב באונסיה

The non-Jew acquired it, to be liable for onsin

RABBI AKIVA EIGER — רבי עקיבא איגר

סעיף ה' קנאה העכו"ם להתחייב באונסים. נראה דהיינו בהתחייב אף אחריות דזולא וכ"כ בפשיטות בס' שלחן עצי שטים. אבל בא"ר ציידד דגם מהאונסים לחוד מהני דתלינן שלא יעשה מלאכה שלא יתחייב באונסים ושאני שואל דעלמא דגם בחול חייב באונסים עיי"ש ולענ"ד א"כ אמאי אסר בס"ג בהג"ה בשוכר ומתנה שתנוח בשבת הא אם עשה מלאכה יתחייב באונסים כדין שואל שלא מדעת ובחול אינו חייב רק בגנבו"א ונימא ג"כ דמסברא לא ישתמש בה בשבת:

Seif 5: The non-Jew acquired it, to be liable for onsin. It appears that this means he is liable even for the risk of a drop in value; and so wrote the Sefer Shulchan Atzei Shittim simply. But the Eliyahu Rabba considered that even [liability for] *onsin* alone helps, since we assume he will not do work [with it] so as not to become liable for *onsin*; and an ordinary borrower is different, since even on a weekday he is liable for *onsin*; see there. In my humble opinion, if so, why did he forbid in seif 3 in the gloss [the case of] one who rents and stipulates that it rest on Shabbos? If he did work [with it], he would become liable for *onsin* as one who borrows without permission, while on a weekday he is liable only for theft and loss; let us also say that by reasoning he will not use it on Shabbos.

ואפי' אם הבהמה כולה של ישראל דינו כאלו

Even if the animal entirely

MAGEN AVRAHAM 16 — מגן אברהם (טז)

ואפי' אם הבהמה כולה. ואם הסוסים של ישראל וגם העכו"ם הוא עבדו ומוליך סחורתו אין היתר במכירה דהרי אסור להניח לו לעשות מלאכתו אא"כ הוא מושכר לו רק ליסע עם הסוסים אז שרי להרמב"ם כמ"ש סימן רמ"ד ס"ה ועכ"פ אסור לומר לו לך בשבת כמ"ש סי' רנ"ב ודעת הרב"י דאם היא כולה שלו לא מהני שיקבל העכו"ם אחריות כמ"ש ס"ד ורמ"א הכריע להקל:

Even if the animal entirely. If the horses are the Jew's, and the non-Jew is also his servant and transports his merchandise, there is no heter through a sale, since it is forbidden to let him do his work, unless he is hired by him only to travel with the horses; then it is permitted according to the Rambam, as written in siman 244:5. In any case, it is forbidden to tell him "go on Shabbos," as written in siman 252. The opinion of the Bais Yosef is that if it is entirely his, it does not help for the non-Jew to accept responsibility, as written in seif 4; the Rama decided to be lenient.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16 on Magen Avraham 16 — פרי מגדים – אשל אברהם (טז)

ואפילו עמ"א ע"ין אות ח' ובציץ סימן ל"ה ועא"ר כאן וא"ה יבואר עוד וכאן אין להאריך:

And even – on the Magen Avraham. See os 8, and צ"צ siman 35, and see the Eliyahu Rabba here; with Hashem's help it will be explained further. Here there is no need to elaborate.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 22 — משנה ברורה (כב)

בתחילה כשקנה וכו' – דנמצא דלא קנויה הבהמה לישראל כלל ביום השבת ואז אח"כ מותרין אפילו לחלוק בשוה ואין בזה משום שכר שבת כמ"ש סימן רמ"ה ס"ב וגם דאז אפילו אם אחריות שניהם בשוה כל ימות השבוע בין בחול ובין בשבת ומותר:

At the beginning, when he bought etc. – For it turns out that the animal is not acquired by the Jew at all on the Shabbos day. Then afterwards they may even divide equally, and there is no issue of *sechar Shabbos*, as written in siman 245:2. Also, then even if the responsibility of both is equal all the days of the week, both on weekdays and on Shabbos, it is permitted.

MISHNA BERURA 23 — משנה ברורה (כג)

ואם לא התנו מתחלה – אלא לאחר שנשתתפו אמר לו טול אתה בשבת ואני כנגדו בחול אף אם נאמר שאין איסור בזה מחמת שביתת בהמתו כיון שיש לא"י חלק בה וע"כ של ישראל עושה מלאכה מ"מ אסור דהא בכל זה הוא נוטל יום אחד כנגד יום השבת והוי שכר שבת שלא בהבלעה:

And if they did not stipulate at the beginning – but after they became partners he said to him, "you take on Shabbos and I opposite it on a weekday." Even if we say there is no prohibition in this because of *shvisas behemto*, since the non-Jew has a share in it

and does melacha [with it] against the Jew's will, it is nevertheless forbidden, since in all of this he takes one day opposite the Shabbos day, and it is *sechar Shabbos* not absorbed.

MISHNA BERURA 24 משנה ברורה (כד)

אף על גב שהתנו אח"כ – מלשון זה משמע דכ"ש דאם לא התנה כלל דאסור ובב"י מצדד לומר דאם אף לאחר שנשתתפו לא התנה לומר טול אתה וכו'. אלא חולקין סתם השכר כל השבוע בשוה דשרי דהא נוטל שכר שבת בהבלעה ואיסור דשביתת בהמתו ס"ל דאין כאן דהא הא"י עושה בע"כ בשבת מחמת חלקו שיש לו [ואך דעשה בזה איסור מתחלה כשנשתתף שהיה לו לחוש שיעשה בהבהמה מלאכה בשבת והו"ל להתנות מתחלה טול אתה וכו' ע"ש בב"י].

Even though they stipulated afterwards – From this language it is implied that all the more so, if he did not stipulate at all, it is forbidden. The Bais Yosef leans to say that if even after they became partners he did not stipulate to say "you take...," but they divide the profit of the whole week equally without specification, it is permitted, since he takes *sechar Shabbos* absorbed. He holds that the prohibition of *shvisas behemto* does not exist here, since the non-Jew does it on Shabbos against the Jew's will, because of his own share [only that he did a prohibition at the beginning when he became a partner, since he should have been concerned that the non-Jew would do melacha with the animal on Shabbos, and should have stipulated at the beginning, "you take..."; see the Bais Yosef].

אמנם מלשון השו"ע משמע דלא רצה לסמוך ע"ז למעשה. ודע דאפילו לפי דעת הב"י הנ"ל דאין בזה משום שביתת בהמתו אין להתיר לחלוק סתם אח"כ אלא במקום הפסד גדול לפי דעת הרמ"א לעיל ברמ"ה ס"א בהג"ה ומשמע במ"א לדיש לסמוך ע"ז:

However, from the language of the Shulchan Aruch it is implied that he did not want to rely on this in practice. Know that even according to the opinion of the Bais Yosef above, that there is no issue of *shvisas behemto* in this, one should permit dividing without specification afterwards only in a case of great loss, according to the opinion of the Rama above in siman 245:1 in the gloss; and the Magen Avraham implies that one may rely on this.

MISHNA BERURA 25 משנה ברורה (כה)

ויזקוף הדמים – היינו ששם אותם בדמים כפי מה שהיא עכשיו ואם תתיקר או תוזל יהיה הכל ברשותו ואפ"ה התנה ג"כ שיהא רשות בידו להוציאה דס"ל כדעת היש אומרים הנ"ל בס"ד דבעינן שיהא הא"י יכול למכרה:

And he fixes the value – That is, he values them at their present value, and if it rises or falls, everything is in his (the non-Jew's) domain. Nevertheless, he also stipulates that he has the right to sell it, since he holds like the "some say" above in seif 4, that we require that the non-Jew be able to sell it.

MISHNA BERURA 26 משנה ברורה (כו)

להוציא על ידי וכו' במלוה – ומיירי ג"כ שהלוה אותה לא"י ושם אותה בדמים וכנ"ל והדמים זקוף עליו במלוה אלא דבא להוסיף דאף דעי"ז שעשה אותה הא"י אפותיקי לישראל תו אין לו רשות למכרה אפ"ה שרי:

To sell them... by etc., as a loan – It also speaks of where he lent it to the non-Jew and valued it, as above, with the value fixed on him as a loan; but he comes to add that although, through the non-Jew making it an *apotiki* for the Jew, he no longer has the right to sell it, it is nevertheless permitted.

MISHNA BERURA 27 משנה ברורה (כז)

יהרהנם אצלו – פי' אע"פ שיניחם ביד הישראל למשכון שיהיה יוכל להפרע מהם כשלא יתן מעות עבורם ואח"כ נוטל אותם הא"י ועובד בהם אפ"ה שרי דאכתי גוף הבהמה ברשות א"י הוא:

Pledges them with him – This means: even though he leaves them in the Jew's hand as a pledge, so that he can collect from them when he does not give money for them, and afterwards the non-Jew takes them and works with them, it is nevertheless permitted, since the animal itself is still in the non-Jew's domain.

MISHNA BERURA 28 משנה ברורה (כח)

ובלבד וכו' מעכשיו – היינו אפילו אם אמר לו אם לא אתן לך המעות לזמן פלוני יהיו שלך כיון דלא אמר לו מעכשיו יהיו שלך לא קנאם הישראל למפרע כשלא יפרענו הא"י ואין לו עליהם עתה רק שעבוד בעלמא:

Provided etc. "from now" – That is, even if he said to him, "if I do not give you the money by such-and-such time, they will be yours," since he did not say to him "they will be yours from now," the Jew does not acquire them retroactively when the non-Jew does not pay him, and he has on them now only a mere lien.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

ע"י שיזהיר וכו' – ואע"פ שאין לו לא"י רשות למכרה אפ"ה שרי וסתם בזה כדעת המתירין לעיל בס"ד דהכא נמי מירי שקבלה עליו ברשותו לענין יוקרא וזולא:

By warning etc. – Although the non-Jew does not have the right to sell it, it is nevertheless permitted. He follows here without specification the opinion of those who permit above in seif 4, since here too it speaks of where he accepted it into his domain regarding rise and fall in value.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

ויכתוב כן – לפרסומי מילתא שלא יבוא לידי חשדא:

And he writes this – to publicize the matter, so that it will not lead to suspicion.

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

הלכתא נינהו – והיותר טוב שבכל ההתירים שיקנה אותם לו בחול במכירה גמורה ויתן לו אויפגא"ב ע"ז ויתר הדמים יוקוף עליו במלוה ויעשם אפותיקי לישראל שיהיה בטוח במעותיו והנכון שיעשה ענין המכירה בפני דייני העיר כדי שיעשה כד"ת וגם שיפורסם הדבר שלא יהיה חשש מראית העין:

They are halacha – The best of all the heterim is that he sells them to him on a weekday in a complete sale, and he gives him a down payment for it, and the rest of the money he fixes on him as a loan, and makes them an *apotiki* for the Jew so that he will be secure with his money. It is proper to make the sale before the judges of the city, so that it will be done according to the law of the Torah, and also so that the matter will be publicized, so that there will be no concern of *maris ayin*.

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

איזה מהן שירצה ואפילו וכו' – היינו דאף קבלת אחריות בלחוד שכתב המחבר לבסוף דבריו מהני גם בזה אף דאין לו רשות לא"י למכרה כיון דעומדת ברשותו לענין יוקרא וזולא וסתם בזה כדעת היש מתירין בס"ד ויותר טוב שיעשה מכירה גמורה וכנ"ל בסל"א כדי לצאת גם דעת המחמירין שם כי לדבריהם יש בזה חשש דאורייתא.

Whichever of them he wishes, and even etc. – That is, even accepting responsibility alone, which the Mechaber wrote at the end of his words, also helps in this case, even though the non-Jew has no right to sell it, since it stands in his domain regarding rise and fall in value. He follows in this without specification the opinion of those who permit in seif 4. It is better to make a complete sale, as above in seif katan 31, to satisfy also the opinion of those who are stringent there, since according to them there is concern of a Torah prohibition in this.

ואם קשה לו לעשות כל אופני ההיתר האלו והוא שעת הדחק כגון מי שיש לו שדות וא"א לו להשכיר באריסות לא"י אם לא יתן לו גם שוורים לחרוש בהם ולא יוכל למנעו שלא לחרוש בו בשבת יש לסמוך ע"ד הב"ח הנ"ל שמתיר ע"י שיפקירם בפני ג' קודם השבת ויפורסם הדבר ולא יבוא לידי חשד וההפקר צריך להיות בלב שלם אבל בלא שעת הדחק אין לסמוך על ההפקר וכמ"ש לעיל במ"ב ס"ק י"ד וכן הסכים בד"מ בהדיא:

If it is difficult for him to do all these ways of heter, and it is a pressing time – such as one who has fields and cannot rent them out in *arisus* to a non-Jew unless he also gives him oxen to plow with, and he cannot prevent him from plowing with them on Shabbos – he may rely on the words of the Bach above, who permits through making them *hefker* before three before Shabbos, and the matter should be publicized so that it will not lead to suspicion. The *hefker* must be with a whole heart. But not in a pressing time, one should not rely on *hefker*, as written above in the Mishna Berura, seif katan 14, and so explicitly agreed the Darchei Moshe.

MISHNA BERURA 33 **משנה ברורה (לג)**

דינו כאילו היתה וכו' – והנה כ"ז הוא כשמשכירה או משאילה לו לעשות מלאכת עצמו אבל לעשות מלאכת ישראל בשבת אין היתר כלל אפילו אם מכרה לו הבהמה במכירה גמורה שהרי מ"מ עושה הא"י מלאכת ישראל בשבת בשבילו

Its din is as if it were etc. – All this is when he rents it out or lends it to him to do his own work. But to do the Jew's work on Shabbos there is no heter at all, even if he sold him the animal in a complete sale, since in any case the non-Jew does the Jew's melacha on Shabbos for him.

ולפ"ז אם הסוסים הוא של ישראל וגם הא"י הוא שכירו לכל המלאכות שיצטרך הישראל אין היתר במכירת הסוסים לו דהרי אסור לו להניח לעשות מלאכתו אא"כ הוא מושכר לו רק למלאכה זו ליסע עם הסוסים להוליך לו סחורה בכל עת שיצטרך בשנה זו אז שרי להרמב"ם כמ"ש סי' רמ"ד ס"ה. ואפילו באופן זה אסור לומר לו שיסע בשבת אלא דאם הוא נוסע מעצמו א"צ למנעו מזה [אחרונים]:

According to this, if the horses are the Jew's, and the non-Jew is also hired by him for all the work the Jew will need, there is no heter through selling him the horses, since it is forbidden to let him do his work – unless he is hired by him only for this work, to travel with the horses to transport merchandise for him whenever he needs this year; then it is permitted according to the Rambam, as written in siman 244:5. Even in this case, it is forbidden to tell him to travel on Shabbos; but if he travels on his own, he need not prevent him from this [Acharonim].

MISHNA BERURA 34 **משנה ברורה (לד)**

רק שיפרסם וכו' – עיין בבה"ל שהבאנו דאין כדאי להתיר ע"י כל ההתירים אלא בשעת הדחק ולאפוקי מאלו האנשים שמוכרים בכונה את שוורייהן לא"י כדי שיעשה בהן מלאכה בשבת והמלאכה נקראת על שם ישראל ואף דאין למחות ביד המקילין בזה שיש להם ע"מ לסמוך מ"מ כל בעל נפש יחוש לעצמו שלא לעשות זה כ"א בשעת הדחק וע"פ הוראת חכם.

Only that he publicizes etc. – See the Biur Halacha, where we brought that it is not worthwhile to permit through all the heterim except in a pressing time. This excludes those people who deliberately sell their oxen to a non-Jew so that he will do melacha with them on Shabbos, and the melacha is called by the Jew's name. Although one should not protest against those who are lenient in this, since they have what to rely on, nevertheless every *ba'al nefesh* should be concerned for himself not to do this except in a pressing time and according to the instruction of a *chacham*.

ישראל שיש לו סוס ובא המושל המכירו להשאילו או להשכירו והוא אינו יכול למאן נגדו מפני איבה ימכרנו לו בדבר מועט ואז יוכל המושל לעשות בו כרצונו ואם אח"כ יחזור ויתן לו הסוס וגם השכירות מתנה בעלמא יהיב ליה [תשו' שבות יעקב ועיין בשע"ת שהסכים ג"כ עמו נגד היד אהרן]:

A Jew who has a horse, and the ruler who knows him comes to borrow it or rent it, and he cannot refuse him because of [the risk of arousing] enmity – he should sell it to him for a small sum, and then the ruler may do with it as he wishes. If afterwards he returns the horse to him and also the rent, he is giving him a mere gift [Teshuvos Shvus Yaakov; see the Shaarei Teshuva, who also agrees with him against the Yad Aharon].